

مدخل قانون (نظرية الحق)

جامعة المنصورة
الفرقة الأولى
كلية الحقوق

مواعيد الفرقة الأولى

دكرنس :-

السبت والأحد والإثنين والثلاثاء

والإربعاء

من الساعة ٥ إلى ٦

المنصورة :-

السبت والأحد والإثنين والثلاثاء

والأربعاء

من الساعة ٣ إلى ٤

العنوان : المنصورة - سنتر كونكت - شارع الجلاء - بجوار ماء الذهب - أعلى صيدلية حسين

دكرنس - سنتر الجامعة - شارع العروبة أ - بجوار أستوديو إسلام

مع نخبة من المتخصصين في تدريس المواد القانونية إحجز كورسك معنا (شرح - مذكرات - مراجعات)

❖ هندرس أن شاء الله الترم ده فى مادة نظرية الحق بابين فى غاية الأهمية هما :

نظرية الحق

الباب الثانى

أركان الحق

- أولا :- أشخاص الحق
 - ❖ الشخص الطبيعى
 - ❖ الشخص المعنوى (الشخص الاعتبارى)
- ثانيا :- محل الحق
 - ❖ الشئ كمحل للحق العينى
 - ❖ العمل كمحل للحق الشخصى
- ثالثا :- الحماية القانونية للحق
 - ❖ وسائل الحماية القانونية
 - ❖ التعسف فى إستعمال الحق

الباب الأول

تعريف الحق وأنواعه

- أولا :- تعريف الحق وخصائصه
- ثانيا :- أنواع الحق
 - ❖ أنواع الحقوق
 - ❖ ١- الحقوق غير المالىة
 - ❖ ٢- الحقوق المالىة
 - ❖ ٣- الحقوق الذهنية
 - ❖ (الحقوق المختلطة)

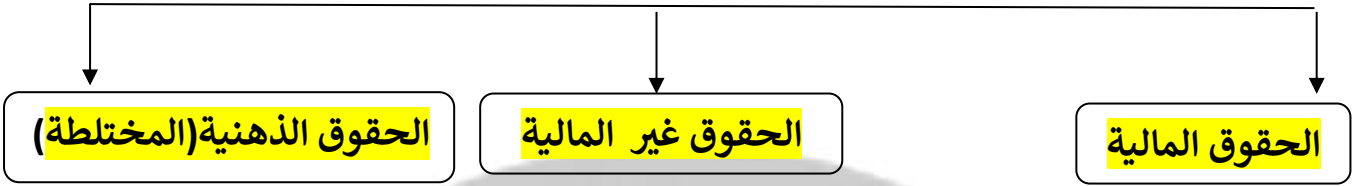
العنوان : المنصورة - سنتر كوتكت - شارع الجلاء - بجوار ماء الذهب - أعلى صيدلية حسين

دكرنس - سنتر الجامعه - شارع العروبة أ - بجوار أستوديو إسلام

مع نخبه من المتخصصين فى تدريس المواد القانونية إحجز كورسك معنا (شرح - مذكرات - مراجعات)

الباب الأول

أنواع الحقوق



الحقوق الذهنية (المختلطة)

أولاً :- المقصود بالمؤلف والمصنف

المقصود بالمؤلف.
المقصود بالمصنف.

ثانياً: طبيعة ومضمون حق المؤلف:

❖ مضمون حق المؤلف.

١- الحق الأدبي للمؤلف.
(المقصود به /

خصائص / سلطات)

٢- الحق المالي للمؤلف.
(المقصود به /

خصائص / سلطات)

ثالثاً: الحماية القانونية لحق المؤلف

١- الاجراءات التحفظية.

٢- الاجراءات المدنية.

٣- الاجراءات الجنائية.

١- الحقوق السياسية:

(تعريف / خصائص)

٢- الحقوق للصيقة الشخصية:

(الحقوق العامة)

(تعريف / أنواع / خصائص)

٣- حقوق الأسرة:

(تعريف / خصائص)

(تعريف / أنواع)

ملحوظة: قد ترد الحقوق المالية على الحق العيني أو الحق الشخصي (الشئ المعين / إلزام الشخص)

أولاً :- الحقوق العينية:

(تعريف / خصائص)

أقسامها/

❖ الحقوق العينية الاصلية

❖ حق الملكية :-

والحقوق المتفرعة عنه وهي :-

١- حق الإنتفاع .

٢- حق الإستعمال والسكنى .

٣- حق الارتفاق

٤- حق الحكر

❖ الحقوق العينية التبعية

١- حق الرهن .

(الرهن الرسمي / الرهن الحيازي)

٢- حق الإختصاص .

٣- حق الإمتياز .

ثانياً :- الحقوق الشخصية:

ملحوظة ١: الحق العيني / سلطة

مباشر للشخص على شئ

ما. تخوله (سلطة الأستعمال /

الأستغلال / التصرف).

الحق الشخصي / رابطة قانونية بين

شخصين أو أكثر تخول أحدهما

وهو (الدائن) مطالبة الآخر)

المدين) بالقيام بعمل أو الامتناع

عن عمل أو إعطاء شئ ما.

الباب الأول

أنواع الحقوق

أولاً: الحقوق المالية:

هي تلك الحقوق التي يكون محلها قابلاً للتقويم بالنقود، أي لها قيمة مالية. ومن ثم، فهي تدخل في دائرة التعامل، وتكون الجانب الإيجابي من الذمة المالية للشخص، لذا تسمى أيضًا بحقوق الذمة المالية. كما أن هذه الحقوق يجوز التصرف فيها، أو الحجز عليها، أو انتقالها للورثة بعد وفاة صاحبها.

الأنواع:

الحقوق المالية قد ترد على شيء معين، بحيث يكون لصاحب الحق سلطة مباشرة على هذا الشيء، وهو ما يسمى بالحق العيني. وقد ترد على التزام شخص يسمى المدين بأن يقوم بعمل أو امتناع عن عمل أو إعطاء شيء لصاحب الحق والذي يسمى الدائن، وهذا الحق يُطلق عليه الحق الشخصي. وعلى ذلك .

❖ تنقسم الحقوق المالية إلى نوعين أساسيين هما: الحقوق العينية والحقوق الشخصية. ونعرض لهذه الحقوق على النحو الآتي:

أولاً: الحقوق العينية:

يُقصد بالحق العيني، أنه سلطة مباشرة لشخص على شيء معين بالذات. هذه السلطة المباشرة تمكن صاحب الحق من مباشرة حقه والاستفادة منه دون حاجة إلى تدخل شخص آخر.

الخصائص:

يتضح من التعريف السابق، أن الحق العيني يتميز بعدة خصائص أهمها:

- ١- أن الحق العيني باعتباره سلطة مباشرة لشخص على شيء معين، فإنه يتطلب وجود شخص واحد فقط هو صاحب الحق، والشيء محل الحق، بحيث تكون السلطة مباشرة بين الشخص والشيء فلا يشترط إذن وجود شخص آخر يباشر بواسطته صاحب الحق سلطته على الشيء.
- ٢- إن الشيء الذي ينصب عليه الحق العيني يجب أن يكون معنيًا بالذات، أي أن يكون محدد ويتميز عن غيره، إذ أن السلطة لا يمكن ممارستها على شيء محدد ومعروف، أما إذا كان الشيء معنيًا بنوعه فقط، أي أنه يوجد أشياء مماثلة له أو قريبة منه.
- ٣- أن الحقوق العينية من الحقوق المطلقة، أي يمكن لصاحبها أن يحتج بها على كافة كما أنها واردة في القانون على سبيل الحصر، أي لا يجوز إنشاء حقوق أخرى غير الوارد ذكرها في القانون.
- ٤- يخول الحق العيني لصاحبه ميزة التقدم أو الأولوية، بمعنى التقدم في استيفاء دينه على الدائنين الآخرين. كما يخوله ميزة التتبع، بمعنى أن يتتبع الشيء في أي يد يكون، بحيث يكون بإمكان صاحبه أن يطالب باسترداد هذا الشيء ممن انتقلت إليه حيازته.

❖ الأنواع:

تنقسم الحقوق العينية إلى نوعين رئيسيين هما: الحقوق العينية الأصلية، والحقوق العينية التبعية.

أولاً :- الحقوق العينية:

الحقوق العينية التبعية

١ - حق الرهن:

(الرهن الرسمي / الرهن
الحيازي)

٢ - حق الاختصاص.

٣ - حق الأمتياز.

الحقوق العينية الأصلية

حق الملكية :-

والحقوق المتفرعة عنه:

١ - حق الانتفاع.

٢ - حق الاستعمال والسكنى.

٣ - حق الارتفاق.

٤ - حق الحكر.

ملحوظة ١:

❖ **العقار:** هو كل شئ ثابت في مكانه مستقر في حيزه لا يمكن نقله دون تلف (الأرض / المنزل).

❖ **المنقول:** هو كل شئ غير ثابت في مكانه يمكن نقله دون تلف. (الموبيل / السيارة / المروحة /
الثلاجة.....إلخ).

العنوان : المنصورة - ستر كونكت - شارع الجلاء - بجوار ماء الذهب - أعلى صيدلية حسين

ذكرنس - سنتر الجامعة - شارع العروبة أ - بجوار أستوديو إسلام

مع نخبه من المتخصصين في تدريس المواد القانونية إحجز كورسك معنا (شرح - مذكرات - مراجعات)

أولاً :- الحقوق العينية الأصلية:

وهي حقوق عينية مستقلة بذاتها، ولا تستند في وجودها إلى حق آخر وهذه الحقوق العينية قد تعطي لصاحبها سلطة استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه، بحيث تكون هذه السلطات متجمعة في يد صاحبها، فيصبح لصاحب الحق هنا حق ملكية على الشيء وقد يقتصر الحق العين على منح بعض هذه السلطات فقط، فيكون لصاحب الحق في هذه الحالة حق متفرع من حق الملكية.

وعلى ذلك سنتناول أولاً حق الملكية ثم الحقوق المتفرع عن حق الملكية.

أ- حق الملكية:

حق الملكية هو أقوى الحقوق العينية الأصلية وأوسعها نطاقاً، حيث يمنح صاحبه سلطة استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه:

ويُقصد بالاستعمال: استخدام الشيء فيما أعد له بحسب طبيعته، بهدف الحصول على منافعه بطريقة مباشرة ودون المساس بأصله. فاستعمال السيارة يكون بركوبها، والمزمل بالإقامة فيه.

ويُقصد بالاستغلال: قيام المالك بالأعمال اللازمة للحصول على ثمار الشيء والثمار هي كل ما ينتج عن الشيء في مواعيد دورية، دون أن يترتب على أحدها الانتقال من أصل الشيء كأجرة المزمل.

ويُقصد بالتصرف: أن المالك يستطيع أن يفعل بالشيء المملوك له كما ما يريد. والتصرف إما أن (يكون مادياً وإما أن يكون قانونياً).

والتصرف المادي هو القيام بأعمال مادية تؤدي إلى التغيير أو التبدل في مادة الشيء، كالبناء على الأرض أو كهدم المزمل.

أما التصرف القانوني فهو القيام بالأعمال القانونية التي تؤثر على سلطات المالك فتنتقص منها أو تقضي عليها ولا تؤثر في الكيان المادي للشيء.

وجدير بالذكر أن سلطة التصرف هي التي تميز حق الملكية عن غيره من الحقوق العينية الأصلية الأخرى **كحق الانتفاع أو الاستعمال والسكني** وغيرها. فأصحاب هذه الحقوق الأخيرة لا يستطيعون التصرف في الشيء، وذلك لأن حقهم يقتصر على جزء فقط من سلطات المالك، ويلتزمون برد الشيء في نهاية المدة المحددة، حتى يستطيع المالك أن يجمع سلطاته الموزعة من جديد.

الخصائص:

١- حق جامع: ويُقصد بذلك أن حق الملكية يخول لصاحبه كل السلطات الممكنة على الشيء،

وهي الاستعمال والاستغلال والتصرف. بعكس الحقوق العينية الأخرى، والتي تخول لصاحبها بعض هذه السلطات فقط.

ولكن ذلك لا يحول دون جواز فرض بعض القيود على هذه السلطات بواسطة المشروع أو عن طريق الاتفاق.

٢- حق مانع: ويُقصد بذلك أن حق الملكية يكون مقصوراً على صاحبه دون غيره، فلا يجوز لأحد أن يشاركه في ملكه. ولذلك لا يمكن تصور أن يكون لشخصين حق ملكية كاملة على شيء واحد، وإن كان يجوز أن يكون الشيء الواحد مملوكاً على الشيوع لأكثر من شخص، بحيث يملك كل منهم جزء معين من هذا الشيء.

٣- حق دائم: ويُقصد بذلك أن الملكية تدوم مادام الشيء محلها باقياً، ولا يؤثر في دوام الملكية أن يُباع الشيء أو يوهب، فهذه التصرفات وإن ترتب عليها تغيير شخص المالك، إلا أنها لا تؤثر في حق الملكية ذاته، فهذا الحق باق رغم تغير صاحبه.

ويترتب على كون الملكية حق دائم أنها لا تسقط بعدم الاستعمال، فالمالك حر في ممارسة سلطاته على الشيء الذي يملكه أو عدم ممارستها.

٢- الحقوق المتفرع عن حق الملكية:

ويُقصد بهذه الحقوق، تلك التي تخول صاحبها جزءاً من السلطات المقررة للمالك. وهذه الحقوق هي:

١- حق الانتفاع، ٢- حق الاستعمال والسكنى، ٣- حق الارتفاق، ٤- حق الحكر.

١- حق الانتفاع:

هو حق عيني أصلي يخول للمنتفع سلطة استعمال واستغلال شيء للغير دون أن يكون له التصرف فيه، إذ تظل سلطة التصرف في الشيء في يد المالك والذي يسمى بمالك الرقبة. إذن يقوم حق الانتفاع على تجزئة السلطات التي يخولها حق الملكية، فيحتفظ المالك بملكية الرقبة، ويكون له بمقتضاها سلطة التصرف في الشيء، بينما يكون للمنتفع سلطتي الاستعمال والاستغلال. فإذا كان محل الحق منزلاً مثلاً، فيكون للمنتفع أن يستعمله كمسكن له ولأسرته، أو أن يستغله عن طريق تأجيريه للغير في مقابل الحصول على أجرة، ولكن ليس له أن يتصرف فيه ببيعه أو رهنه أو هدمه. وحق الانتفاع حق مؤقت ينتهي بانتهاء الأجل المحدد له، فإذا لم يحدد له أجل معين اعتبر الحق مقررًا لمدى حياة المنتفع، وفي جميع الاحوال ينتهي حق الانتفاع بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين له. وكذلك ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء المنتفع به أو بعدم استعماله مدة خمسة عشر سنة.

٢- حق الاستعمال وحق السكنى:

ذلك الحق الذي يخول صاحبه سلطة استعمال شيء مملوك للغير دون استغلاله أو التصرف فيه، وبالتالي فهو أضيق نطاقاً من حق الانتفاع، إذ يقتصر فقط على سلطة الاستعمال. فإذا كان محل حق الاستعمال سيارة مثلاً كان لصاحب الحق أن يركبها بنفسه، دون أن يؤجرها للغير، أو يبيعها. وإذا كان أرضاً زراعية كان له أن يزرعها، دون أن يكون له أيضاً تأجيرها.

أما حق السكنى فهو ذلك الحق الذي يخول صاحبة سلطة استعمال منزل أو جزء منه للسكنى فقط، أي أنه لا يخول صاحبه إلا نوعاً واحداً من الاستعمال فقط، وهو السكنى وعلى ذلك، فلا يجوز لصاحب الحق أن يستعمل المكان كمحل تجاري.

٣- حق الارتفاق: (حق المرور وحق المظل)

هو ذلك الحق الذي يحدد منفعة عقار لخدمة عقار غيره يملكه شخص آخر. وبمعنى آخر، هو تكليف مقرر على عقار يسمى بالعقار الخادم أو العقار المرتفق به، لمصلحة عقار غيره يسمى بالعقار المخدم أو العقار المرتفق.

ومن أمثلة حق الارتفاق: حق صاحب عقار محبوس عن الطريق العام بالمرور في أرض الجار ليصل إلى هذا الطريق ويسمى بحق المرور، وكذلك حق المجرى، والذي يخول صاحب الأرض الزراعية ري أرضه بالمياه التي تأتي عن طريق أرض جاره.

ونظراً لأن حق الارتفاق يتقرر لخدمة عقار معين فإنه يرتبط به وليس بشخص ماله، لذا فإنه يظل قائماً ولو تغير ملاك العقار، وحق الارتفاق لا يتقرر إلا على ملك الغير، وعلى ذلك يجب أن يكون العقاران مملوكين لشخصين مختلفين، أما إذا خصص شخص بعضاً من عقاراته لخدمة البعض الآخر، فإن ذلك لا يولد حقوق ارتفاق. وعلى ذلك، فمن يمر في أرضه لكي يصل إلى أرض أخرى يملكها هو أيضاً، فإن ذلك لا ينشئ حق ارتفاق بالمرور على الأرض الأولى.

ويكتسب حق الارتفاق عن طريق العقد، والوصية، والتقادم، كما يثبت بنص القانون وينتقل هذا الحق بالميراث. وينقضي حق الارتفاق إما بالقضاء الأجل المعين له أو بهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكاً تاماً، كما ينقضي باجتماع العقارين في يد مالك واحد، أو بعدم الاستعمال مدة خمسة عشر سنة.

العنوان : المنصورة - ستر كونيكت - شارع الجلاء - بجوار ماء الذهب - أعلى صيدلية حسين

دكرنس - سنتر الجامعة - شارع العروبة أ - بجوار أستوديو إسلام

مع نخبة من المتخصصين في تدريس المواد القانونية إحجز كورسك معنا (شرح - مذكرات - مراجعات)

٤- حق الحكر:

يُقصد بحق الحكر، هو ذلك الحق الذي يخول المحتكر الانتفاع بأرض الغير بالبناء عليها أو الغراس أو لأي غرض آخر، مقابل التزامه بدفع أجره المثل ويثبت للمحتكر ملكية ما أقام من بناء أو غراس أو زرع في الأرض المحكرة، إلا أن هذه الملكية تكون مؤقتة، حيث تنتهي بانتهاء حق الحكر. وقد ضاق نطاق حق الحكر في الوقت الحالي، حيث اشترط المشرع لتقرير هذا الحق أن تكون الأرض موقوفة، وأن تكون هناك ضرورة أو مصلحة تقتضيه، كما اشترط الحصول على إذن من المحكمة الابتدائية التي تقع الأرض في دائرتها، وأن يتم الحكر في الشكل الرسمي، كما لا يجوز أن تزيد مدة الحكر على ستين عامًا.

ثانيًا: الحقوق العينية التبعية:

هي تلك الحقوق العينية التي لا تنشأ مستقلة بذاتها، ولا تكون مقصودة لذاتها، وإنما تنشأ تابعة لحق آخر، هو الحق الشخص، ويكون الغرض منها ضمان الوفاء بهذا الحق. ونظرًا لأن هذه الحقوق تتبع الحق الشخص، لذا فإن وجودها يرتبط بوجود الحق الشخصي الذي تضمنه، فإذا انقضى هذا الحق، انقضت معه لانتهاء الفائدة منها.

الخصائص:

الحقوق العينية التبعية تعتبر وسائل قانونية هامة، الغرض منها ضمان وتأمين حقوق الدائنين، لذا يُطلق عليها أيضًا "التأمينات العينية". وعلى الرغم من أن القانون يقرر للدائن ضمان عام على جميع أموال المدين للوفاء بحقه، إلا أنه قد يسفر عن حدوث احتماليين في غير مصلحة الدائن، الأول: احتمال تصرف المدين في أمواله، وهذا لم يعد بإمكان الدائن أن ينفذ عليها بعد أن تصرف فيها إلى شخص آخر، والثاني: أن ينشأ في ذمة المدين ديونًا أخرى لدائنين آخرين، بحيث لم يعد بإمكان الدائن أن يستوفي كامل حقه، وذلك لمزاحمة الدائنين الآخرين معه في اقتسام أموال المدين.

ومن هنا جاءت فائدة الحقوق العينية التبعية والتي تعتبر بمثابة ضمان نصا على مال معين بالذات من أموال المدين، يؤمن الدائن خطر الاحتماليين السابقين، حيث تمنحه هذه الحقوق ميزتين، الأولى هي ميزة التتبع: والتي تخول الدائن أن يتتبع المال في أي يد يكون إذا كان قد تصرف فيه المدين إلى الغير، واستيفاء حقه منه. والميزة الثانية وهي ميزة التقدم والأولوية: وهي التي تكفل للدائن أن يستوفي كامل حقه من ثمن هذا المال بالتقدم على غيره من الدائنين العاديين أو الذين لهم ضمانات خاصة مثله ولكنها تالية في نشوئها على ضمانه، أي الدائنين التاليين له أو المتأخرين عنه في المرتبة.

❖ الأنواع:

تتنوع الحقوق العينية التبعية بحسب مصدرها أنواعًا ثلاثة:

- ١- حق الرهن والذي يقرر بمقتضى عقد .
- ٢ - حق الاختصاص والذي يقرر بأمر القضاء .
- ٣- حق الامتياز والذي يقرر بنص القانون.

١- حق الرهن:

وهو حق عيني تبعية يقرر بمقتضى عقده وينقسم إلى نوعين: ١- رهن رسمي، ٢- رهن حيازي.

أ) الرهن الرسمي:

الرهن الرسمي هو حق عيني تبعية ينشأ عن طريق عقد رسمي، ويخول الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه، أن يتقدم على الدائنين العاديين أو الدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون ويجنبه (قسمه الغرماء) وهذه ميزة التتبع والأفضلية. ويتضح من هذا التعريف أن الرهن الرسمي من العقود الشكلية، حيث لا ينعقد إلا بورقة رسمية، يقوم بتحريها موظف عام، فلا يكفي فيه تراضي الطرفين. ولا يحتج بالرهن على الغير إلا إذا اتخذت إجراءات القيد في الشهر العقاري، وهذا القيد يحدد مرتبة الدائن المرتهن.

والرهن الرسمي لا يرد إلا على عقار، فلا يرد على منقول. ولكن لا تنتقل حيازة العقار المرهون إلى الدائن المرتهن، بل تظل الحيازة للراهن.

ويخول الرهن الرسمي للدائن المرتهم حق الأولوية والتقدم في استيفاء حقه من ثمن العقار المرهون قبل أي دائن عادي أو دائن مرتهم آخر متأخر عنه في المرتبة. كما يخول الرهن الرسمي للدائن المرتهم الحق في تتبع العقار المرهون إذا تصرف فيه المدين الراهن تحت أي بند يكون.

ويلاحظ أن الراهن لا يشترط أن يكون هو المدين، حيث يجوز لأي شخص أن يرهن عقارًا مملوكًا له ضمانًا لدين على غيره، ويسمى "بالكفيل العيني".

ويعتبر الرهن الرسمي حقًا ثانويًا أو تابعًا للالتزام الأصلي، ويدور معه وجودًا وعدمًا، وبالتالي بطلان الالتزام الأصلي أو زواله بترتب عليه بطلان الرهن وزواله أيضًا.

وأخيرًا حق الرهن الرسمي "غير قابل للتجزئة"، بمعنى أن كل جزء من العقار المرهون يكون ضمانًا لكل الدين، وكل جزء من الدين يضمنه كل العقار المرهون.

الرهن الحيازي:

هو الرهن الذي ينشأ عن عقد يخول للدائن حبس الشيء المقدم كضمان للدين إلى حين استيفائه، والتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في اقتضاء دينه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون.

ويتميز هذا الرهن بأنه يرد على العقار أو المنقول، وأنه يتم بانتقال حيازة الشيء المرهون من الراهن إلى الدائن المرتهن أو من ينوب عنه، ذلك على حين استيفاء الدين. ولا يشترط في الرهن الحيازي الرسمية، وذلك لأنه ينشأ بمقتضى عقد رضائي أي بمجرد التراضي.

ب- حق الاختصاص:

هو حق يتقرر بمقتضى أمر من القضاء به، ويتقرر فقط للدائن حسن النية الذي بيده حكم واجب التنفيذ ضد المدين، ويتقرر على عقار أو أكثر من عقارات المدين، فلا يتقرر على منقولاته، وذلك ضمانًا لأصل الدين والفوائد والمصروفات. وللدائن صاحب حق الاختصاص نفس الحقوق التي للدائن الذي حصل على رهن رسمي، أي يكون حق التتبع وحق التقدم في استيفاء دينه من ثمن هذا الشيء.

ج. حق الامتياز:

ينشأ حق الامتياز بمقتضى نص في القانون، وهو أولوية يقرها القانون لحق معين مراعاة منه لصفة خاصة في هذا الحق. وتنقسم هذه الحقوق إلى نوعين:

حقوق امتياز عامة: وهي الحقوق التي ترد على جميع أموال المدين من عقار أو منقول، كالامتياز المقرر للمبالغ المستحقة عن الستة أشهر الأخيرة كأجور ورواتب الخدم والكتبة والعمال، والامتياز للنفقة المستحقة في ذمة المدين لأقاربه.

حقوق امتياز خاصة: وهي الحقوق التي ترد على منقول أو عقار معين، مثل امتياز المؤجر على منقولات مستأجرة، وامتياز صاحب الفندق على أمتعة النزيل. وتكفل هذه الامتيازات لأصحابها حق استيفاء أجورهم من ثمن هذه الأموال.

ثانيًا: الحقوق الشخصية:

الحق الشخصي هو رابطة قانونية بين شخصين، يلتزم بمقتضاها أحدهما وهو المدين، في مواجهة شخص آخر وهو الدائن، بأن يقوم بعمل أو بالامتناع عن عمل أو بإعطاء شيء.

والحق الشخصي يسمى حقًا إذا نظر إليه من ناحية الدائن، ويسمى التزامًا إذا نظر إليه من ناحية المدين. وعلى ذلك لا يمكن للدائن في الحق الشخصي أن يحصل على حقه إلا بتدخل شخص آخر هو المدين. فرب العمل دائن للعامل بعمل معين، لا يستطيع رب العمل أن يحصل على حقه إلا بتدخل المدين وهو العامل.

❖ الانواع:

تتنوع الحقوق الشخصية بتنوع الأداء الذي يلتزم المدين بالقيام به وهذا الأداء قد يكون التزامًا بعمل أو امتناعًا عن عمل أو إعطاء شيء.

١- الالتزام بعمل: وهو التزام المدين بالقيام بعمل إيجابي لصالح الدائن. كالتزام المقاول ببناء منزل، والالتزام العامل بالعمل لدى صاحب العمل.

٢- الالتزام بالامتناع عن العمل:

وهنا يلتزم المدين بعمل سلبي، حيث يلتزم بالامتناع عن القيام بعمل كان يملك القيام به قانونًا. ومثال ذلك، التزام بائع المحل التجاري بعدم فتح محل تجاري آخر من نفس النوع في المنطقة التي يوجد بها المحل الأول. وكذلك التزام الممثل بعد التمثيل إلا في الأفلام التي تنتجها الشركة التي تعاقد معها خلال فترة تنفيذ العقد.

٣- الالتزام بإعطاء شيء:

وهو التزام المدين بنقل أو إنشاء حق على شيء معين، عقار أو منقول. ومثال الالتزام بنقل حق عيني التزام البائع بنقل ملكية الشيء المبيع إلى المشتري. ومثال الالتزام بإنشاء حق عيني التزام مالك العقار بإنشاء حق رهن على هذا العقار لمصلحة الدائن المرتهن. ويلاحظ هنا أن الشيء لا يعتبر محلًا للالتزام، وإنما المحل هو العمل الذي ينبغي على المدين القيام به لنقل الحق على الشيء أو إنشاؤه.

❖ التفرقة بين الحقوق العينية والحقوق الشخصية:

مما قدمنا يتضح أن الحق العيني يختلف عن الحق الشخصي من عدة أوجه أهمها:

١- الحق العيني: - هو سلطة مباشرة لشخص على شيء معين بذات ويتطلب في استخدامه شخص واحد فقط أي أن الحق العيني يتضمن عنصرين هما صاحب الحق ومحل الحق، لذا فإن ممارسة هذا الحق لا تتوقف على وساطة شخص آخر وإنما يستخدمه شخص واحد.

أما الحق الشخصي: - فهو رابطة قانونية بين شخصين الدائن والمدين، ولا يمكن لصاحب الحق الحصول على حقه إلا بتدخل هذا المدين، وعلى ذلك يتضمن الحق الشخصي ثلاثة عناصر: صاحب الحق (الدائن)، المدين بالحق، محل الحق وهو العمل أو الامتناع عن العمل.

٢- محل الحق العيني هو الشيء ذاته، بينما محل الحق الشخصي هو عمل المدين.

٣- الحق العيني حق مطلق بينما الحق الشخصي حق نسبي. ويقصد بكون الحق العيني حقًا مطلقًا أنه يخول صاحبه سلطة مباشرة على محل حقه، مما يلقي على عاتق الكافة واجبًا باحترام هذا الحق. ويُقصد بكون الحق الشخصي حقًا نسبيًا. أنه لا يحتج به ولا ينتج أثره سوى في مواجهة شخص أو أشخاص معينين.

٤- الحق العيني يخول صاحبه ميزتي التمتع والأفضلية، وذلك على خلاف الحق الشخصي وذلك لأن الحق

العيني ينصب على شيء معين، ولصاحب هذا الحق أن يتبع هذا الشيء في أي يد كان، وأن يقتضي حقه من ثمن هذا الشيء بالأولوي على بقية الدائنين الآخرين بينما الحق الشخصي لا ينصب على شيء معين، ولا ينصب على شخص المدين، لذلك ليس للدائن بالحق الشخصي أن يتبع أي من أموال المدين إذا خرجت من ذمته المالية، لأنه ليس له سلطة على هذا المال. كذلك ليس للدائن في الحق الشخصي أن يستوفي حقه بالأولوية على الدائنين الآخرين، إذ من مقتضى حق الضمان العام أن يكون الدائنين العاديين على قدم المساواة في استيفاء ما لهم من حقوق من أموال المدين.

٥- إن الحقوق العينية واردة في القانون على سبيل الحصر، ولذلك لا يجوز للأفراد أن ينشئوا حقوقًا عينية

غير منصوص عليها في القانون، نظرًا لأن هذه الحقوق تمس بالمصالح الاقتصادية في المجتمع، كما تتعلق بالنظام العام، وهو مجال محظور على إرادة الأفراد العمل فيه. أما الحقوق الشخصية فهي متنوعة ومتعددة لا يمكن حصرها، ولذا يجوز للأفراد أن ينشئوا منها ما يريدون، مع مراعاة ألا تكون مخالفة للنظام العام والآداب.

❖ نتائج التفرقة بين الحق العيني والحق الشخصي:

- يترتب على كون الحق العيني سلطة مباشرة على شيء معين، وأن الحق الشخصي ينصب على عمل المدين النتائج الآتية:
- ١- **يتطلب الحق العيني دائماً وجود الشيء وقت نشوء الحق العيني.** فالحق العيني لا ينشأ على شيء مستقبل، بينما الحق الشخصي يمكن أن ينصب على شيء مستقبل، كبيع المنزل قبل بنائه.
 - ٢- **أن الشيء الذي ينصب عليه الحق العيني يجب أن يكون معنياً بالذات،** أما الحق الشخصي فقد يرد على عمل معين بالنوع.
 - ٣- **يخول الحق العيني لصاحبه سلطة تتبع الشيء في أي يد يكون.** أما الحق الشخصي فلا يرد على شيء معين، فإن الدائن به لا يستطيع أن يتتبع الأموال التي يتصرف فيها مدينه.

ثانياً: الحقوق غير المالية

تعريف الحقوق غير المالية: هي تلك الحقوق التي لا يمكن تقويمها بالنقود. فمثلاً، حق الشخص في الإدلاء بصوته الانتخابي، أو في تأديب أولاده، أو عرضه أو شرفه، لا يمكن القول بأنه يمكن أن يقدر بمبلغ من المال. وإن كان الفقه متفق على أن الاعتداء على هذه الحقوق ينتج عنه آثار مالية تتمثل في التعويض اللازم لجبر الضرر الناتج عن هذا الاعتداء.

أنواع الحقوق غير المالية:

تشمل هذه الطائفة ثلاثة أنواع من الحقوق، نبينهما على النحو الآتي:

١- الحقوق السياسية:

يقصد بالحقوق السياسية، تلك الحقوق التي تثبت للفرد **لكونه مواطناً في دولة معينة**، لتمكنه من المشاركة في حكم هذه الدولة وتسيير شئونها. ومن أمثلة هذه الحقوق، حق التصويت في الانتخابات العامة، والحق في الترشيح للمجالس النيابية، والحق في تولي الوظائف العامة في الدولة.

الخصائص: (٣)

ومن أهم خصائص هذه الحقوق ما يلي:

- ١- الأصل في هذه الحقوق أنها **تتقرر للمواطنين دون الأجانب**، حيث أن حق الاشتراك في حكم الدولة وتسيير شئونها يجب أن يقتصر على مواطنيها، **إلا أنه في بعض الحالات الاستثنائية قد يقرر القانون حق الأجانب في تولي بعض الوظائف العامة.** كما يجب ملاحظة أن الحقوق السياسية لا تثبت لجميع المواطنين، وإنما تثبت لمن تتوافر فيه الشروط التي يتطلبها القانون.
- ٢- الحقوق السياسية لها طابع سياسي، ومن ثم فهي لا تقبل التقويم بالنقود، وبذلك فهي لا تدخل ضمن الحقوق المالية.
- ٣- أن البعض من الحقوق السياسية **قد يحمل طابع الواجب**، بحيث يتعين على الفرد أن يمارسه، وإلا تعرض للجزاء، مثل واجب الخدمة العسكرية. ونظراً لأن هذه النوع من الحقوق يتكفل بتحديدته وبيان كيفية ممارسته كل من القانون الإداري والقانون الدستوري، فهو يخرج عن مجال دراستنا، وبالتالي لن نخوض في تفاصيله.

٢- الحقوق اللصيقة بالشخصية:

يقصد بالحقوق اللصيقة بالشخصية، هي تلك الحقوق التي **تثبت للإنسان بمجرد كونه إنساناً**، وهي تنطوي على مقومات الشخصية الإنسانية، بحيث أن إهدارها يؤدي إلى المساس بأدمية الإنسان.

وقد أطلق على هذا النوع من الحقوق عدة مسميات، حيث يُطلق عليها الحقوق العامة باعتبار أنها تسري على كل إنسان يتواجد في إقليم الدولة، بصرف النظر عن جنسيته. كما يُطلق عليها حقوق الشخصية أو اللصيقة بالشخصية وأحياناً حقوق الإنسان، باعتبار أنها ترتبط بشخص الإنسان لمجرد كونه إنساناً.

أنواع الحقوق اللصيقة بالشخصية:

وجدير بالذكر إن الحقوق اللصيقة بالشخصية يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع، فمنها ما يتصل بالمقومات المادية للإنسان، ومنها ما يتصل بالمقومات المعنوية، ومنها ما يتصل بنشاط الإنسان.

١- الحقوق التي تتصل بالمقومات المادية للإنسان:

يعد الحق في الحياة والحق في سلامة الجسد من أهم هذه الحقوق، والتي بموجبها يلتزم الغير بعدم الاعتداء أو المساس بجسم الإنسان بالقتل أو الجرح أو الضرب وغيرها. كذلك فالجسم البشري ليس من قبيل الأشياء، وبالتالي فهو يخرج عن دائرة التعامل، وعلى ذلك لا يجوز للشخص نفسه أن يتصرف في جسمه أو في جزء منه، وكل تصرف يرد عليه فهو باطل. ولكن يُستثنى من ذلك، جواز التصرف في الأعضاء القابلة للانفصال عن الجسم دون أدنى مساس بسلامته، كالأجزاء المتجددة للإنسان، كاللبن والدم والشعر، فيجوز مثلاً لامرأة أن تتفق مع أخرى على إرضاع طفلها لمدة معينة، كما يجوز للشخص التصرف في قدر معين من دمه، مادام أنه لا يمثل خطورة على سلامته. كذلك يجوز التنازل عن عضو في الجسم إذا كان ذلك لازماً طبياً للمحافظة على صاحبه.

٢- الحقوق التي تتصل بالمقومات المعنوية للإنسان:

إن حماية المقومات المعنوية للإنسان كالشرف والسمعة والكرامة ليست أقل أهمية من حماية المقومات المادية للإنسان. لذلك أقرت القوانين في معظم الدول الكثير من الحقوق التي تهدف إلى حماية المقومات المعنوية للإنسان. ومن أهم هذه الحقوق، الحق في احترام الحياة الخاصة أو الحق في الخصوصية، فكل شخص له حياته الخاصة التي يجب احترامها. وكذلك حق الإنسان في السرية أي أن تحفظ أسرارها خاصة من قبل الأشخاص الذين تفترض طبيعة عملهم الاضطلاع على أسرار عملائهم، كالأطباء والمحامين وغيرهم. وأيضاً حق الإنسان في المحافظة على شرفه وكرامته وسمعته.

٣- الحقوق التي تتصل بنشاط الإنسان:

وتهدف هذه الحقوق إلى تمكين الشخص من مزاولة نشاطه وممارسة حياته الطبيعية في المجتمع، ويُطلق عليها الحريات الشخصية. ومن أهم هذه الحريات، حرية التنقل، حرية العمل، حرية الاجتماع، حرية التفكير، حرية الزواج.

الخصائص: (٤)

تتميز الحقوق اللصيقة بالشخصية بعدة خصائص تميزها عن غيرها ومن أهمها:

١- حقوق مطلقة:

فالحقوق اللصيقة بالشخصية تسري في مواجهة الناس كافة، حيث يحتج بها على الجميع، ويقع على عاتق السلطة العامة والناس جميعاً التزام بعدم المساس أو الاعتداء على تلك الحقوق أو عرقلة مزاولتها.

٢- حقوق لا تقوم بالنقود:

تتميز الحقوق اللصيقة بالشخصية بالطابع المعنوي أو الأدبي، فهي حقوق غير مالية، أي لا تقبل التقويم بالنقود، وإن كان الاعتداء عليها يستتبع آثاراً مالية، لأنه يعطي لصاحبه الحق في التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة لهذا الإعتداء.

العنوان : المنصورة - سنتر كونكت - شارع الجلاء - بجوار ماء الذهب - أعلى صيدلية حسين

دكرنس - سنتر الجامعة - شارع العروبة أ - بجوار أستوديو إسلام

مع نخبة من المتخصصين في تدريس المواد القانونية إحجز كورسك معنا (شرح - مذكرات - مراجعات)

٣- حقوق لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو انتقالها إلى الورثة:

فنظرًا لأن هذه الحقوق غير مالية وترتبط بشخصية الإنسان فهي تخرج عن دائرة التعامل، ولا يجوز التصرف فيها سواء بمقابل أو بدون مقابل. وعلى ذلك، فليس للإنسان أن يبيع شرفه أو أن يتنازل عن حرته الشخصية.

ولكن استثناء من ذلك، أجاز القانون بعض التصرفات النافعة، كالتصرف في أعضاء الجسم البشري المتجددة، كالتبرع بالدم والشعر واللبن.

ويترتب على عدم جواز التصرف في الحقوق للصيقة بالشخصية، عدم جواز الحجز عليها، وذلك لأن الحجز يترتب عليه البيع الجبري للحق لاقتضاء الدائنين حقوقهم من قيمته، وطالما أنه لا يجوز بيع أو التصرف في هذه الحقوق، فلا يجوز الحجز عليها. كذلك فهذه الحقوق لا تنتقل بالميراث، لأنها لصيقة بشخصية المتوفي وتنقضي بوفاة، ومع ذلك استثنى المشروع جواز انتقال بعض سلطاته الحق الأدي للمؤلف إلى ورثته حماية لذكراه وسمعته.

٤- حقوق لا تسقط أو تكتسب بالتقادم:

فنظرًا لأن هذه الحقوق لصيقة بشخصية الإنسان، فله أن يستعملها أو لا يستعملها، دون أن تسقط بالتقادم. فإذا ظل الشخص مدة معينة لا يستعمل حقًا من هذه الحقوق، فإن هذا الحق لا يسقط بالتقادم، أي لا يسقط بعدم الاستعمال. كما أن هذه الحقوق لا تكتسب بالتقادم المكسب، وعلى ذلك، فإذا طالت المدة التي ظل فيها النتاج الذهني منسوبًا لغير مؤلفه الحقيقي، فإن ذلك لا يكسب صاحب الاسم حقًا على النتاج الذهني الذي لا يخصه بالفعل.

٣- حقوق الأسرة:

يقصد بحقوق الأسرة هي تلك الحقوق التي تقرر للشخص باعتباره عضوًا في أسرة معينة، بناء على رابطة القرابة التي تربط بين أفراد الأسرة، سواء كانت قرابة نسب أو قرابة مصاهرة، وذلك مثل الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، والوالد بأبنائه كحق التربية وحق الطاعة.

الخصائص:

تتميز حقوق الأسرة بعدة خصائص أهمها:

١- أنها حقوق غير مالية: حيث يغلب عليها الطابع غير المالي، وبالتالي لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها، كما لا تسقط بالتقادم نتيجة عدم الاستعمال.

ولكن يلاحظ أنه قد تنشأ بعض الآثار المالية في مجال حقوق الأسرة، كالحق في الإرث، والحق في النفقة.

٢- تتميز حقوق الأسرة بأن المصلحة المقصودة منها تشمل كل من: صاحب الحق والطرف الآخر، فضلًا

عن مصلحة الأسرة بأكملها. فلأب مصلحة أدبية في تربية ابنه، وللابن مصلحة أدبية في حسن التربية.

وجدير بالذكر، أن حقوق الأسرة ينظمها قانون الأحوال الشخصية، وبالتالي فهي لا تخضع للنظرية العامة للالتزام الواردة في القانون المدني.

العنوان : المنصورة - سنتر كونكت - شارع الجلاء - بجوار ماء الذهب - أعلى صيدلية حسين

دكرنس - سنتر الجامعة - شارع العروبة أ - بجوار أستوديو إسلام

مع نخبة من المتخصصين في تدريس المواد القانونية إحجز كورسك معنا (شرح - مذكرات - مراجعات)

ثالثاً - الحقوق المختلطة

(الحقوق الذهنية)

يُقصد بالحقوق الذهنية: تلك الحقوق التي ترد على أشياء معنوية غير محسوسة من نتائج الفكر والذهن، فيثبت لصاحب الحق الذهني أو الفكري أبوته له ونسبته إليه وحده، كما يثبت له أيضًا حق استغلاله ماليًا.

ومن أمثلة الحقوق الذهنية، (براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية،) ذلك في دراسة القانون التجاري. وأيضًا من أهم الحقوق الذهنية حق المؤلف بالمعنى الواسع، أي حق الكاتب وحق المخترع وحق الملحن وغير ذلك. وهذا ما سنقوم بدراسته، وذلك من خلال بيان النقاط التالية:

أولاً: المقصود بالمؤلف والمصنف.

ثانيًا: طبيعة ومضمون حق المؤلف.

ثالثًا: الحماية القانونية لحق المؤلف.

أولاً المقصود بالمؤلف والمصنف:

تصن المادة الأولى من قانون حماية حق المؤلف على أنه "يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة". إذن يجب أن يتوافر في المصنف صفة الابتكار للقول بوجود حق مؤلف يكون جديرًا بحماية القانون.

ويُقصد بالابتكار: كل مجهود ذهني يقوم به المؤلف ويبرز فيه شخصيته. وعلى ذلك لا يشترط أن تكون الأفكار والآراء التي يقدمها المؤلف لم تكن معروفة من قبل، وإنما يكفي أن يكون الإنتاج الفكري مميزًا لشخصية صاحبه.

١ - المقصود بالمؤلف:

المؤلف هو كل من يقدم إنتاجًا ذهنيًا، أيًا كان نوعه، وأيًا كانت طريقة التعبير عنه، أو أهميته، وأيًا كان الغرض منه، طالما توافر فيه صفة الابتكار. يتضح من ذلك أن الحق الذهني ينشأ للشخص من مجرد الابتكار، وهذا الابتكار ينسب لمؤلف، أي الشخص الذي ينشر المصنف منسوبًا إليه، أيًا كانت الطريقة التي يتم بها ذلك، أي سواء بذكر اسمه على المصنف أو اسم مستعار أو شعار معين. فالنشر هو الذي يولد حقوق المؤلف ويجعله جدير بحماية القانون، أما إذا طي الفكر دون نشر وكانت مجرد أفكار تدور في ذهن الشخص، فإنه لا يمكن أن تكون محلًا للحماية.

٢ - المقصود بالمصنف:

هو كل إنتاج ذهني أيًا كان مظهر التعبير عنه، سواء كان ذلك بالكتابة أو بالرسم أو بالحركات أو الصوت أو غير ذلك من وسائل التعبير، وعلى ذلك فلا يقصد بالمصنف الكتاب فقط. وإذا كان الأصل أن يقوم شخص واحد بإعداد المصنف، إلا أن ذلك لا يمنع من أن يقوم أكثر من شخص بإعداد المصنف، وهو ما يسمى بالمصنف المشترك. كذلك قد يطلب شخص من عدة أشخاص القيام بإعداد مصنف معين، وهو ما يُطلق عليه "المصنف الجماعي".

أ- المصنف المشترك:

وهو المصنف الذي يشترك في عمله أكثر من شخص، ويكون لمن اشتركوا فيه الحق عليه، ولكننا نفرق بين فرضين: **الفرض الأول:** حين يمكن فصل دور كل مؤلف عن دور غيره من المشتركين، هنا يكون لكل منهم حق استغلال الجزء الذي انفرد بعمله، بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك، ما لم يتفق على غير ذلك.

الفرض الثاني: حين يتعذر فصل نصيب أو دور كل مؤلف في بينهم، ما لم يتفق على غير ذلك.

ب- المصنف الجماعي:

هو ذلك المصنف الذي يشترك في عمله جماعة بتوجيه شخص طبيعي أو معنوي يتكفل بنشره تحت إدارته وباسمه، ويندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص، يحث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة.

ثانيًا: طبيعة ومضمون حق المؤلف:

❖ طبيعة حق المؤلف:- (حق ذو طبيعة مزدوجة)

لقد أثار الجدل حول طبيعة حق المؤلف، واستقر الرأي الغالب في نهاية الأمر على أن حق المؤلف هو حق من نوع خاص له طبيعة مزدوجة، حيث يتضمن عنصرين: عنصر أدبي أو معنوي وعنصر مادي أو مادي. ويتمثل العنصر الأدبي في المصلحة الأدبية للمؤلف والتي تقتضي تمكينه من حماية شخصيته التي تتجلى في إنتاجه الفكري، ويتمثل العنصر المادي أو المالي في المصلحة المالية للمؤلف التي تقتضي تمكينه من استغلال إنتاجه الذهني استغلالاً مالياً.

❖ مضمون حق المؤلف:-

قدمنا أن حق المؤلف على مصنفه ينطوي على نوعين من الحقوق: حق أدبي وحق مالي.

أولاً:- الحق الأدبي للمؤلف:

أ- مضمون الحق الأدبي للمؤلف: يتمثل الحق الأدبي للمؤلف في مجموعة المميزات التي تثبت للشخص على نتاجه الفكري والتي تخول له السلطة الكاملة على هذه الآثار الفكرية باعتبارها انعكاساً لشخصيته.

ب- خصائص الحق الأدبي للمؤلف:

- ١- عدم جواز التصرف في الحق الأدبي للمؤلف أو التنازل عنه.
- ٢- عدم جواز الحجز على هذا الحق، وذلك لأن فكر الإنسان لا يقوم بالمال، ومن ثم لا يتصور الحجز عليه، يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره، لأن هذا النسخ أشياء مادية لها قيمة مالية يجوز الحجز عليها.
- ٣- لا يسقط الحق الأدبي للمؤلف بالتقادم أو بعدم الاستعمال، مهما طالت المدة.

ج- السلطات التي يمنحها الحق الأدبي للمؤلف:

يمنح الحق الأدبي للمؤلف العديد من السلطات أهمها:

- ١- للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه أو عدم نشره، وفي تحديد طريقة هذا النشر.
- ٢- للمؤلف وحده الحق في أن ينسب مصنفه إلى نفسه، بذكر اسمه على هذا المصنف عندما يقوم بنشره.
- ٣- للمؤلف وحده سلطة تعديل مصنفه، فله أن يحذف منه أو يغير فيه أو يلخصه أو ترجمته إلى لغة أخرى، كما أن له سلطة الاعتراض ومنع أي تحريف أو تغيير في مصنفه دون إذن منه.
- ٤- للمؤلف الحق في أن يسحب مصنفه من التداول بعد أن تم نشره، متى رأى أنه لم يعد متفقاً مع الأفكار والقيم الحديثة في المجتمع أو أن استمرار تداوله بين الجمهور فيه ما يسيء إلى سمعته الأدبية أو العلمية. ولكن يلاحظ أنه إذا كان المؤلف قد تصرف في حق الاستغلال المالي للمصنف فإنه لا يستطيع سحبه إلا بعد الحصول على حكم بذلك من المحكمة الابتدائية إذا طرأت أسباب خطيرة تبرر هذا السحب.

العنوان : المنصورة - سنتر كونكت - شارع الجلاء - بجوار ماء الذهب - أعلى صيدلية حسين

دكرنس - سنتر الجامعة - شارع العروبة أ - بجوار أستوديو إسلام

مع نخبة من المتخصصين في تدريس المواد القانونية إحجز كورسك معنا (شرح - مذكرات - مراجعات)

ثانياً :- الحق المالي للمؤلف:

أ- مضمون الحق المالي للمؤلف:

الحق المالي للمؤلف بمقتضاه يستطيع المؤلف استغلال مصنفه استغلالاً مالياً، أي أن يحصل المؤلف على الفوائد الاقتصادية لنتاج ذهنه وثمره عقله. فالكاتب أو المؤلف يضع نتاج ذهنه وأفكاره في كتاب أو قصة ثم يبيعها إلى الجمهور.

ب- خصائص الحق المالي للمؤلف:

يتميز الحق المالي للمؤلف بعدة خصائص أهمها:

١- الحق المالي للمؤلف حق مؤقت:

الأصل أن الحق المالي يظل قائماً طوال حياة المؤلف، وينقضي - حق الاستغلال المالي للمؤلف بمرور خمسين سنة على وفاة المؤلف. أما إذا كان المصنف مشتركاً، تحسب الخمسين سنة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من المشتركين في تأليفه.

٢- بالنسبة لمدى جواز الحجز على حق الاستغلال المالي: نفرق بين حالتين:

الحالة الأولى: مدى جواز الحجز على حق الاستغلال المالي أثناء حياة المؤلف. وفي هذه الحالة ينبغي التفرقة أيضاً بين فرضين:

الفرض الأول: إذا لم يقيم المؤلف بنشر - المصنف. فهذا لا يجوز لدائنيه الحجز على حقه وطبع المصنف لاستيفاء حقوقهم من قيمته، حيث إنه لا يجوز إجبار المؤلف على نشر مصنفه لما في ذلك من مساس بشخصه، لأن تقرير نشر المصنف يتعلق بحقه الأدبي.

الفرض الثاني: إذا قام المؤلف بنشر - مصنفه، فهذا يجوز لدائنيه احجز على نسخ المصنف المتداولة واستيفاء حقوقهم من ثمن بيعها إذ أن الحجز هنا يقع على أشياء مادية لها قيمة مالية، ولا يقع على حق الاستغلال المالي للمؤلف.

الحالة الثانية: مدى جواز الحجز على حق الاستغلال المالي بعد وفاة المؤلف، وفي هذه الحالة لا يجوز الحجز على حق الاستغلال المالي إلا إذا ثبت بصفة قاطعة أن المؤلف قد قصد أو وافق على نشر مصنفه قبل وفاته.

٣- جواز التصرف في الحق المالي:

فهذا الحق كغيره من الحقوق المالية الآخر يجوز التصرف فيه، فللمؤلف أن ينزل عنه إلى الغير، وهذا التصرف قد يكون نهائياً أو مؤقتاً لمدة معينة، كما قد يكون كاملاً أو جزئياً. كذلك للمؤلف أن ينزل عن حقه المالي أثناء حياته أو بعد وفاته، وقد يكون التصرف في الحق المالي بمقابل أو على سبيل التبرع.

٤- انتقال الحق المالي إلى الورثة:

فالحق المالي كغيره من الأموال الأخرى ينتقل إلى الورثة، وللورثة وحدهم مباشرة حقوق الاستغلال المالي للمصنف مع مراعاة القيود التي قد تنشأ من تعاقد المؤلف أثناء حياته مع الغير أو ما أوصى به المؤلف سواء للورثة أو لغيرهم.

ج- السلطات التي يمنحها الحق المالي للمؤلف:

يُمنح الحق المالي للمؤلف السلطات الآتية:

١- للمؤلف وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً بأية طريقة من طرق الاستغلال، ولا يجوز لغيره ممارسة هذا الحق بدون إذن كتابي سابق منه، أو ممن يخلفه. والاستغلال المالي للمصنف يكون عادة عن طريق نسخه ونشره إلى الجمهور.

٢- للمؤلف وحده الحق في الإذن للغير بترجمة مصنفه إلى لغة أجنبية، ونشر المصنف بهذه اللغة التي ترجم إليها.

٣- للمؤلف وحده سلطة تعديل المصنف أو تحويله إلى أي شكل من أشكال الفن أو الأدب، وذلك بهدف استغلاله مالياً.

ثالثًا: الحماية القانونية لحق المؤلف:

لقد قرر المشرع عدة وسائل تهدف إلى حماية حق المؤلف:

١- الإجراءات التحفظية:

للمؤلف أو من يخلفه إذا وقع اعتداء على المصنف أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية أن يصدر أمر على عريضة باتخاذ إجراءات تحفظية تحمي حقه إلى حين رفع دعوى مدنية لوقف الاعتداء والتعويض عما يحدث من أضرار للمؤلف، إذ قد يطول النزاع بصدد هذه الإجراءات قد تتمثل

في الآتي:

- أ- إجراء وصف تفصيلي للمصنف الذي تم نشره أو أعيد نشره على خلاف أحكام القانون.
 - ب- وقف نشر أو عرض أو صناعة المؤلف.
 - ج- توقيع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخه أو صورته، وهكذا على المواد التي تستعمل في إعادة النشر أو استخراج نسخ منه، بشرط ألا تكون هذه المواد صالحة إلا لإعادة نشر المصنف المقصود.
 - د- إثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو إلغاء مصنف بين الجمهور، ومنه استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلاً.
 - هـ - حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض، وتوقيع الحجز على هذا الإيراد.
- ويجب على من تقرر هذه الإجراءات لصالحه، أن يرفع دعوى بأصل الحق إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يومًا التالية لصدور الأمر على عريضة، وإلا زال كل أثر للأمر الصادر بالإجراء التحفظي.

٢- الجزاءات المدنية:

تتمثل الجزاءات المدنية في أن يطلب المؤلف وقف الاعتداء وإزالة كل أثر له، كالحكم بإتلاف المصنف الذي نشر أخلاً بحق المؤلف، أو إتلاف صورته ونسخه. كذلك للمؤلف أن يطلب التعويض عن كافة الأضرار التي أصابته من جراء هذا الاعتداء.

٣- الجزاءات الجنائية:

لم يكتف المشرع المصري بتقرير الجزاءات المدنية لحماية حق المؤلف، وإنما قرر كذلك بعض الجزاءات الجنائية التي توقع على المعتدي، حيث اعتبره مرتكباً لجريمة التقليد، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنية تجاوز خمسي ألف جنية. وللمحكمة أن تقضي بغلق المؤسسة التي استغلها المقلدون أو شركائهم في ارتكاب أفعال لمدة معينة. كذا، فللمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع الأدوات والنسخ المقلدة، ولها أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

العنوان : المنصورة - سنتر كونكت - شارع الجلاء - بجوار ماء الذهب - أعلى صيدلية حسين

دكرنس - سنتر الجامعة - شارع العروبة أ - بجوار أستوديو إسلام

مع نخبه من المتخصصين في تدريس المواد القانونية (حجز كورسك معنا) شرح - مذكرات - مراجعات

الباب الثاني

أركان الحق

- أولا :- أشخاص الحق
- ❖ الشخص الطبيعي
 - ❖ الشخص المعنوي (الشخص الاعتباري)
- ١- الشخص الطبيعي :-
- ❖ بداية الشخصية القانونية ونهايتها
 - بداية الشخصية القانونية .
 - (الولادة / الحياة) موقف الجنين .
 - نهاية الشخصية القانونية .
 - (الموت الحقيقي / الموت الحكمي (المفقود وحالاته))
 - ❖ خصائص الشخصية القانونية
 - ١- الأسم .
 - ٢- الحالة .
 - ٣- الموطن .
 - ٤- الذمة المالية .
 - ٥- الأهلية .
 - (تعريف / أنواع (أهليه الوجوب وأهليه الإداء) / عوارض / موانع)
- ❖ الشخص المعنوي :-
- المقصود بالشخص المعنوي
 - أهمية الشخص المعنوي
 - عناصر الشخص المعنوي
 - خصائص الشخص المعنوي
 - ١- الأسم .
 - ٢- الحالة .
 - ٣- الموطن .
 - ٤- الذمة المالية .
 - ٥- الأهلية .
 - إنتهاء الشخص المعنوي .
- ثانيا :- محل الحق
- ❖ الشيء كمحل للحق العيني
 - ❖ العمل كمحل للحق الشخصي
- ١- الأشياء
- المقصود بالشيء (تعريف / شروط)
 - تقسيمات الأشياء
 - ١- الأشياء العامه والأشياء الخاصة
 - ٢- الأشياء المثلية والأشياء القيمية

أولاً

بداية الشخصية القانونية ونهايتها

القاعدة أن الشخصية القانونية للإنسان تبدأ بالولادة وتنتهي بالوفاة، وفي الفترة بينهما تكون الشخصية قادرة على اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات. ومع ذلك، يرد على هذه القاعدة بعض الاستثناءات كبداية الشخصية قبل الولادة، ولانهاؤها دون التأكد من الموت الحقيقي. ونبين ذلك على النحو الآتي:

أولاً: بداية الشخصية القانونية:

الأصل أن تبدأ الشخصية القانونية للإنسان بتمام ولادته حيًا، وعلى ذلك، فيشترط حتى تبدأ الشخصية القانونية للإنسان، ضرورة توافر شرطين هما: الولادة والحياة.

الشرط الأول: الولادة: يُقصد بالولادة، مجموعة ظواهر بيولوجية، نهايتها انفصال المولود عن جسم أمه انفصالًا تامًا. فلا يكفي حتى تكون الولادة تامة خروج الرأس ولا خروج أكثر المولود، وإنما يجب خروجه كله. ولا يحول دون اعتبار الولادة قد تمت ألا يكون الحبل السري الذي يربط المولود بأمه قد قُطع.

الشرط الثاني: الحياة: مجرد الولادة لا تكفي لكي توجد الشخصية القانونية، وإنما يجب أن يولد الجنين حيًا، ولو لأقصر مدة ممكنة بعد الولادة. فإذا انفصل الجنين عن أمه ميتًا فلا يعتبر شخصًا، وبالتالي لا تثبت له حقوق. ويُستدل على هذه الحياة بعد علامات ظاهرة كالبكاء والصراخ والشهيق والحركة، ويمكن إثبات الحياة عند الولادة بكل طرف الإثبات، وللقاضى أن يستعين في ذلك بالخبراء من الأطباء أو بشهود الميلاد.

ولا يشترط القانون المصري لثبوت الشخصية للمولود أن يولد قابلاً للحياة. ففانوننا يكتفي بمجرد تمام الولاد حيًا بصرف النظر عن قابلية المولود للحياة.

ونظرًا لأن إثبات واقعة الميلاد وتاريخها من الأمور التي تهم الدولة وتهم الأفراد، كما في واجب الخدمة العسكرية مثلاً حيث يشترط لها سن معين، وكذلك من هذا التاريخ يمكن معرفة تاريخ بلوغ الإنسان سن الرشد، لذلك نظم القانون مسألة اثبات واقعة الميلاد وتاريخها، حيث فرض قيد المواليد في سجلات رسمية معدة لذلك، لتشرف عليها مكاتب السجل المدني. ولكن إذا لم يوجد قيد في السجلات أو تبين عدم صحة ما أدرج بها، جاز الإثبات بأي طريقة أخرى. وإذا كانت القاعدة أن الشخصية القانونية لا تبدأ إلا بتمام ولادة الإنسان حيًا، إلا أن هناك اعتبارات عملية دعت إلى الخروج عن هذه القاعدة وجعلت للجنين أو الحمل المستكن بعض الحقوق، ولكن بشرط أن يولد حيًا.

❖ مركز الجنين أو الحمل المستكن:

يعترف القانون للجنين الذي مازال في بطن أمه ببعض الحقوق، حفاظًا على مصالحه، وهذه الحقوق هي التي لا تحتاج إلى قبول من جانب من تقرر لمصلحته، وهو أمر بديهي، لأن القبول يفترض الإدراك، وهو ما ينعدم لدى الجنين.

ويكتسب الجنين الحقوق الآتية:

- الحق في ثبوت نسبه لأبيه.
- الحق في الميراث، حيث يحجز له من تركة أبيه المتوفى أوفر النصيبين على فرض أنه ذكر.
- الحق في الوصية.
- الحق في الاستفادة من الاشتراط الذي يتم لمصلحته، كتأمين الزوج على حياته لمصلحة من سينجبهم من الأولاد.

إذا يلاحظ مما قدمنا أن الشخصية التي تثبت للجنين تعد من ناحية قاصرة، ومن ناحية أخرى معلقة على شرط واقف.

فهي قاصرة أو ناقصة إذ أنها أولاً: تكون في الحقوق دون الالتزامات، حيث لا يمكن تصور أن ينشأ التزاماً في ذمة الجنين. وثانياً: أن الجنين لا يكتسب كل الحقوق، وإنما الحقوق التي لا تحتاج إلى قبول من تقرر لمصلحته.

ومن ناحية أخرى، فهي معلقة على شرط واقف هو تمام ولادته حياً، فإذا ولد ميتاً زال ما تقرر له من حقوق بأثر رجعي، فيوزع نصيبين في الميراث أو الوصية على باقي ورثة المتوفى. أما إذا تحقق الشرط وثبتت ولادته حياً، استقرت له هذه الحقوق، حتى ولو مات بعد ذلك بفترة قليلة.

ثانياً: نهاية الشخصية القانونية:

الأصل أن تنتهي الشخصية القانونية للإنسان بوفاته، ومع ذلك قد تنتهي شخصية الإنسان قبل التحقق من وفاته، فيما يُسمى بالموت الحكمي. وتعرض لهاتين الحالتين على النحو الآتي.

١- نهاية الشخصية بالموت الحقيقي:

ثدمنّا أن الشخصية القانونية للإنسان تنتهي بموته. ويُقصد بالموت أو الوفاة طبقاً للاتجاه الحديث هو موت جذع أو خلايا المخ حتى ولو لم يتوقف القلب، إذ أنه حينما يموت المخ لا يمكن إعادة الشخص إلى الحياة، حتى ولو بأجهزة الانعاش الاصطناعي. ويتم التحقق من موت المخ عن طريق جهاز رسم المخ الكهربائي.

ونظراً لأهمية تحديد تاريخ الوفاة، وما يترتب عليه من انتهاء الشخصية القانونية، فيلزم التبليغ عنه طبقاً للإجراءات التي نص عليها قانون الأحوال المدنية، والذي أوجب التبليغ عن الوفاة إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة، فإذا لم يوجد مكتب صحة، يتم التبليغ إلى العمدة. وكما كانت القاعدة في الشريعة الإسلامية تقضي بأنه "لا تركة إلا بعد سداد الديون" فقد ذهب البعض إلى أن شخصية المتوفى تمتد حكماً إلى حين سداد ديونه، حيث تبقى أمواله على حكم ملكه طوال المدة اللازمة لتففيذ التزاماته وسداد ديونه. ولكن الرأي الراجح يذهب إلى أن حقوق والتزامات المتوفى تنتقل إلى ورثته بمجرد وفاته، لكن يلتزم الورثة فقط بسداد ديون المتوفى في حدود ما آل إليهم من أموال التركة، بحيث إذا لم تكف التركة لسداد كل ديون المتوفى انقضت على الدائنين، أما إذا بقي شيء بعد سداد الديون، كان تركة خالصة للورثة. إذن، فبمجرد الوفاة تنتهي شخصية المتوفى وتؤول تركته إلى ورثته محملة بديونه.

٢- نهاية الشخصية بالموت الحكمي (المفقود):

الموت الحكمي: هو الموت الذي يتقرر بموجب حكم قضائي أو قرار وزاري، نظراً لوجود شواهد ترجح احتمال الوفاة، إذن، فهو موت غير ثابت على وجه التأكيد. والشخص الذي يصدر حكماً قضائياً أو قراراً وزارياً باعتباره ميتاً هو المفقود.

والمفقود: هو الشخص الذي غاب عن محل إقامته وانقطعت أخباره بحيث لا يعرف إن كان حياً أم ميتاً. وفي هذه الحالة يبيح القانون اعتباره ميتاً متى توافرت شروط معينة، وبالتالي تنقضي شخصيته تبعاً لذلك. وعلى ذلك يختلف المفقود عن الغائب. فالغائب: هو الشخص الذي غاب عن موطنه أو محل إقامته ولكن حياته تكون معلومة، ولذلك تظل شخصيته القانونية قائمة، ونظراً لأن يترتب على غيابه تعطيل مصالحه، فتقيم له المحكمة وكياً عنه يتولى مباشرتها أثناء غيابه.

إذن، فالمفقود لا يمكن إقامة الدليل القاطع على وفاته، فكان من مقتضى ذلك أن تظل شخصيته قائمة طالما أن الوفاة لم تثبت، ولكن نظراً لأن فترة غيابه قد تطول فتضرر من ذلك زوجته، كما لا يعرف مصير أمواله، في غير المقبول أن يظل أمره معلماً، مما دفع المشرع إلى التدخل تنظيم أحكام المفقود، ليحدد متى يحكم باعتباره ميتاً، والآثار المترتبة على ذلك.

❖ حالات الحكم باعتبار المفقود ميتاً:

يحكم باعتبار المفقود ميتاً في حالتين:

أ- حالة الفقد في ظروف يغلب فيها الهلاك:

قد يفقد الشخص في ظروف يغلب فيها الهلاك، كحرب أو زلزال أو كارثة، ففي هذه الحالة يحكم القاضي بموته بعد مضي أربع سنوات من تاريخ فقدته، وبعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة، لمعرفة ما إذا كان حياً أو ميتاً، وبشرط عدم وجود قرائن تفيد غير ذلك حيث أن مرور أربع سنوات على فقدته في مثل هذه الظروف يعتبر قرينة على وفاته.

بيد أن القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٩٢، قد نص على اعتبار المفقود ميتاً بعد مضي سنة واحدة من تاريخ فقدته، في حالة ما إذا كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية..

ويصدر رئيس مجلس الوزراء (في حالة غرق السفينة أو سقوط الطائرة) أو وزير الدفاع (في حالة العمليات الحربية) بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قراراً بأسماء الذين اعتبروا أمواتاً في حكم الفترة السابقة، هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود، وتترتب آثار هذا القرار من تاريخ نشره.

ب- حالة الفقد في ظروف لا يغلب فيها الهلاك:

إذا فقد الشخص في ظروف لا يغلب فيها الهلاك، كمن سافر بغرض السياحة أو طلب العلم وانقطعت أخباره، فهذا يترك أمر تقدير المدة بحكم بعدها باعتباره ميتاً إلى المحكمة، أي أن للقاضي سلطة تقديرية في هذا الشأن بعد أن يقوم بالتحري بجميع الطرق الممكنة لمعرفة ما إذا كان المفقود حياً أو ميتاً. ومن البديهي ألا تقل هذه المدة عن أربع سنوات.

❖ مركز المفقود:

ينبغي في هذه الصدد أن نميز بين ثلاث فروع:

أ- مركز المفقود قبل الحكم باعتباره ميتاً:

تظل الشخصية القانونية للمفقود في هذه الفترة قائمة على اعتبار أنه حي، وتظل زوجته على ذمته، كما يعين له وكيلًا يباشر أعماله إذا ترتب على غيابه تعطيل مصالحه، وبحسب المفقود ضمن ورثة مورثة، كما تجوز الوصية له، ولكن نظرًا لأنه يشترط لاكتساب الحق في الإرث أو الموصى له وقت وفاة الموروق أو الموصى، والفرض هنا أن حياة المفقود غير مؤكدة، لذلك فيوقف للمفقود نصيبه في الإرث أو الوصية إلى أن يظهر حياً أو تثبت وفاته.

ب- مركز المفقود بعد الحكم باعتباره ميتاً:

القاعدة العامة: أنه يترتب على صدور حكم باعتبار المفقود ميتاً انتهاء شخصيته القانونية من تاريخ صدور الحكم، أي أنه يعتبر ميتاً منذ ذلك التاريخ، وذلك بالنسبة لرابطة الزوجية التي تربطه بزوجته، وبالنسبة لأمواله.

❖ فبالنسبة لزوجته:

فإنها تعتد عدة الوفاة من يوم صدور الحكم، ويكون لها أن تتزوج بغيره بعد انقضاء العدة.

❖ وبالنسبة لأمواله:

فتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم، أما من مات منهم قبل ذلك، فلا ميراث له.

❖ الاستثناء:

بالنسبة لأموال غيره: -

حيث يعتبر المفقود ميتاً من تاريخ فقده، لا من تاريخ صدور الحكم، وذلك بالنسبة لما حجز أو وقف له من ميراث أو وصية، حيث يرد نصيبه إلى من يستحق من الورقة وقت موت المورث أو الموصي. ولتبرير هذا الاستثناء يكمن في أن حياة المفقود طوال فترة الفقد ليست إلا مجرد حياة احتمالية، لا تكفي لاستحقاق الميراث أو الوصية من غيره، إذ يشترط لاستحقاق الإرث أو الوصاية تحقق حياة الوارث أو الموصي له وقت موت المورث أو الموصي.

ج - مركز المفقود في حالة ظهوره حياً بعد الحكم باعتباره ميتاً:

إن الحكم باعتبار المفقود ميتاً لا يعني أن الوفاة يقينية، وإنما هي وفاة اعتبارية. وعلى ذلك إذا ظهر المفقود حياً بعد الحكم باعتباره ميتاً، فإن هذا الحكم يعتبر كأن لم يكن، ويعتبر المفقود كأن لم يفقد شخصيته القانونية مطلقاً، ومن ثم تعود إليه أمواله وحقوقه، كما تعود إليه زوجته ولكن في أحوال معينة. فبالنسبة لأمواله: فيحق له استرداد ما بقي منها في أيدي الورثة، أما ما استهلكه الورثة من أموال أو تصرفوا فيها، فلا يكون للمفقود استردادها، حيث كان تصرفهم هذا مستنداً إلى حكم قضائي باعتبار المفقود ميتاً. أما بالنسبة لزوجته:

فإنها تعود إليه في الحالات الآتية:

- ❖ إذ لم تتزوج بغيره.
 - ❖ إذ تزوجت بغيره، ولم يتم الدخول بها.
 - ❖ إذ تزوجت بغيره في عدة وفاة الأول، ولو تم الدخول بها.
 - ❖ إذ تزوجت بغيره، وتم الدخول بها، وكان الثاني عالمًا بحياة المفقود وقت العقد أو وقت الدخول بها.
- وبناءً على ذلك، فزوجة المفقود لا تعود إليه وتظل مع الزوج الثاني في حالة واحدة وهي: -
- إذا تزوجت بغيره ودخل بها ولم يكن الثاني عالمًا بحياة المفقود وقت الدخول.
- ملحوظة: وكان الأفضل أن يعطي المشرع الأولوية لمن يكون قد أنجب من الزوجة أطفالاً.

العنوان: المنصورة - سنتر كونكت - شارع الجلاء - بجوار ماء الذهب - أعلى صيدلية حسين

دكرنس - سنتر الجامعة - شارع العروبة أ - بجوار أستوديو إسلام

مع نخبه من المتخصصين في تدريس المواد القانونية إحجز كورسك معنا (شرح - مذكرات - مراجعات)

ثانياً

خصائص الشخصية القانونية

تتميز الشخصية القانونية لكل إنسان بعدة خصائص تمزيه عن غيره وهي الاسم، الحالة، الموطن، الذمة المالية، الأهلية.

١- الاسم

(تعريف الاسم / أنواع الاسم / الطبيعة القانونية للاسم / حماية الحق في الاسم)

أولاً: تعريف الاسم:-

لكل شخص اسم يعرف به ويميزه عن غيره من باقي أفراد المجتمع ويعرف الاسم بأنه لفظ أو كلمة تختارها الأسرة للطفل عند ولادته، وتسجل في سجلات الحالة المدنية، ويميزه عن غيره من الأشخاص. ويتكون الاسم من عنصرين، الأول هو الاسم الشخصي، والثاني هو اللقب. والاسم الشخصي: هو الذي يميز الشخص عن باقي أفراد أسرته. فعلى الأسرة أن تختار للمولود اسماً محدداً، بحرية كاملة، ولكن بشرط ألا يخالف هذا الاسم النظام العام والآداب العامة والدينية، بل وأيضاً ألا يسيء هذا الاسم للطفل، أو يؤدي إلى تعبه نفسياً.

وأما اللقب:- هو اسم الأسرة التي ينتمي إليها الشخص، ويشترك كل فرد من أفراد الأسرة في حمله. ويساعد هذا اللقب في تمييز الأشخاص ومنع اختلاطهم، حيث توجد أسماء كثيرة متشابهة، واللقب هو الذي يؤدي إلى الحد من هذا التشابه. ويكتسب اللقب بالنسب يلحق لقب الشخص أولاده، فيأخذ الابن لقب أبيه. ولا يلحق لقب الشخص زوجته.

ثانياً: أنواع الاسم:-

بالإضافة إلى الاسم الشخصي واللقب (الاسم الحقيقي)، يوجد ما يُسمى باسم الشهرة، والاسم المستعار، والاسم التجاري.

١- اسم الشهرة:-

وهو الاسم الذي يطلقه الجمهور على الشخص غير اسمه الحقيقي، ويشتهر به بين الناس. ولا يجوز أن يكتب في شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية إلا إذا كان قد صدر به حكم أو قرار من جهة مختصة.

٢- الاسم المستعار:-

وهو اسم يطلقه الشخص على نفسه غير اسمه الحقيقي، بهدف تحقيق غرض معين في بعض نواحي نشاطه، كالنشاط الأدبي أو الفني أو السياسي. كالفنان الذي يختار اسماً فنياً ملفتاً للنظر لتحقيق شهرة من ورائه، وكالمؤلف الذي ينشر عمله باسم مستعار بسبب مركزه الاجتماعي، أو ليطمئن على نتيجة عمله قبل إظهار شخصيته الحقيقية. ويعتبر كل من اسم الشهرة والاسم المستعار وسيلة تمييز الشخص عن غيره، إلا

أنها ذات طابع فردي، حيث تقتصر على صاحب الاسم، دون أن تنتقل إلى أولاده بالنسب.

ويختلف اسم الشهرة عن الاسم المستعار في أن اسم الشهرة يطلقه الجمهور على الشخص، بينما الاسم المستعار يطلقه الشخص على نفسه. ومن ناحية أخرى، فاسم الشهرة يستوعب كل شخصية الإنسان وحياته ويميز الشخص في جميع أوجه نشاطه، بينما يقتصر الاسم المستعار على تمييز الشخص في نشاط معين أو جانب محدد من جوانب شخصيته.

٣- الاسم التجاري: -

وهو الاسم الذي يستخدمه التاجر في ممارسة تجارته، ويكون مميزاً لمحله التجاري عن غيره من المحلات. وعلى عكس الاسم الشخصي الذي لا يجوز التصرف فيه، فإن القانون قد أجاز التصرف في الاسم التجاري. وينبغي عدم الخلط بين الاسم التجاري والعنوان التجاري، حيث يُقصد بالأخير التسمية المبتكرة التي يتخذها التاجر محله، ولا يستمد من الاسم المدني للتاجر.

ثالثاً: الطبيعة القانونية للاسم:-

- ❖ باعتبار الاسم من مميزات الشخصية، فإنه ينطوي على واجب وحق في نفس الوقت.
- ❖ **فهو واجب:** حيث يلزم أن يتسمى الشخص باسم معين يميزه عن غيره من الأفراد، ولضمان استقرار المعاملات في المجتمع. ولهذا لا يترك للأفراد الحرية في تغيير أسمائهم، وإنما يتم ذلك بشروط وإجراءات معينة تقيد من ذلك الأمر.
- ❖ **وهو حق:** فللشخص حقاً على اسمه ينبغي احترامه، ويعتبر هذا الحق من الحقوق اللصيقة بالشخصية، فهو ليس حقاً مالياً، ولذلك فلا يمكن التصرف فيه أو التنازل عنه، كما أنه لا يرد عليه التقادم المكسب أو المسقط، كما أنه لا يمكن أن يفقد بعدم الاستعمال.

رابعاً: حماية الحق في الاسم:

هناك صورتين للاعتداء على الاسم هما:

الصورة الأولى:-

المنازعة في استعمال الاسم: ويقصد بالمنازعة أن ينكر شخص حق شخص آخر في التسمي بالاسم.

الصورة الثانية:-

انتحال الغير الاسم دون حق: أي أن يتسمى شخص باسم شخص آخر، ويستعمله لتحقيق منفعة معينة دون أن يكون اسمه الحقيقي.

وقد قرر القانون حماية الحق في الاسم في هاتين الصورتين من صور الاعتداء فيكون لمن وقع عليه الاعتداء أن:

- ١- يطلب وقف الاعتداء، حتى ولو لم يترتب على هذا الاعتداء ضرر.
- ٢- يطلب التعويض، فضلاً عن وقف الاعتداء. إذا ترتب على هذا الاعتداء ضرر.

العنوان : المنصورة - سنتر كونكت - شارع الجلاء - بجوار ماء الذهب - أعلى صيدلية حسين

دكرنس - سنتر الجامعة - شارع العروبة أ - بجوار أستوديو إسلام

مع نخبه من المتخصصين في تدريس المواد القانونية إحجز كورسك معنا (شرح - مذكرات - مراجعات)

٢- الحالة

(المقصود بالحالة / أنواع الحالة (الحالة السياسية / الحالة العائلية أو المدنية / الحالة الدينية)

أولاً :- المقصود بالحالة:-

الحالة هي عبارة عن مجموعة الصفات التي تحدد المركز القانوني للشخص، سواء بالنسبة للدولة (الحالة السياسية)، أو بالنسبة للأسرة (الحالة العائلية أو المدنية)، أو بالنسبة لديانة معينة (الحالة الدينية)، ومن خلال هذه الصفات تتحدد الحقوق المقررة للشخص، والواجبات المفروضة عليه. وذلك على النحو الآتي:

ثانياً :- أنواع الحالة :-

أولاً: الحالة السياسية (الجنسية):

١- المقصود بالحالة السياسية وأهميتها:-

يُقصد بالحالة السياسية: مركز الشخص من حيث انتسابه إلى دولة معينة، وارتباطه بها برابطة التبعية والولاء، باعتباره عضو من أعضائها، وهذه الرابطة أو العلاقة هي ما يعبر عنها بالجنسية. وللحالة السياسية أو الجنسية تأثير بالغ الأهمية على المركز القانوني للشخص، من حيث تحديد حقوقه وواجباته. فلا يستوي الوطني مع الأجنبي في التمتع بالحقوق أو في التحمل بالواجبات. فهناك من الحقوق التي يتمتع بها الوطنيون ويحرم منها الأجانب، كحق التمتع بالحقوق السياسية، مثل حق الترشيح أو الانتخاب في المجالس النيابية. كما يحرم الأجانب من بعض الحقوق المدنية التي يتمتع بها المواطنون، كحق تملك العقارات أو بعض الأراضي الزراعية. وأيضاً يحرم الأجانب من بعض الواجبات التي يلتزم بها الوطنيون، كداء واجب الخدمة العسكرية.

٢- نوعا الجنسية:-

الجنسية نوعان: جنسية أصلية، وجنسية طارئة أو مكتسبة.

أ- الجنسية الأصلية:

وهي الجنسية التي تثبت للفرد لحظة ميلاده، وتقوم على أساسين هما:

الأول: حق الدم: وبمقتضاه يكتسب الولد جنسية أبية عند ميلاده، ولذا سميت أيضاً بجنسية النسب.

الثاني: حق الاقليم: وبمقتضاه يكتسب المولود جنسية الدولة التي ولد على إقليمها، بصرف النظر عن جنسية أبويه، أي سواء ولد لأبوين وطنيين أو أجنبيين.

وفي العصر الحديث، تأخذ معظم الدول بهذين الأساسين معاً، وإن كانت تغلب أحدهما على الآخر.

ب- الجنسية المكتسبة أو الطارئة:

وهي الجنسية التي يكتسبها الشخص في تاريخ لاحق على ميلاده، أي بسبب طارئ بعد الميلاد. وهي تكتسب عادة عن طريق الزواج المختلط أو التجنس. فكثير من الدول تمنح الأجنبية الجنسية إذ تزوجت بوطني. أما التجنس فيقصد به منح الأجنبي جنسية الدولة بناء على طلبه، إذ توفرت شروط معينة، أهمها الإقامة لمدة محددة.

وإذ كان الأصل هو المساواة بين صاحب الجنسية الأصلية وصاحب الجنسية الطارئة، إلا أن بعض اقوانين لا تساوي بينهما، حيث لا يتمتع من اكتسب الجنسية الطارئة فور تجنسه بكل حقوق الوطنيين، فمثلاً لا يجوز له مباشرة الحقوق السياسية قبل مرور فترة معينة من تجنسه.

ثانيًا: الحالة العائلية أو المدنية:

يُقصد بالحالة العائلية للشخص: المركز الذي يشغله الشخص في الأسرة، والذي على أساسه تتحدد حقوقه وواجباته. حيث تختلف هذه الحقوق وتلك الواجبات تبعًا لمركز الشخص في الأسرة. وتتكون الأسرة من مجموعة من الأفراد تجمعهم رابطة قرابة. وهذه القرابة قد تنشأ نتيجة انحدار مجموعة من الأشخاص من أصل مشترك يجمعهم وحدة الدم فيما يسمى بقرابة النسب. وقد تنشأ القرابة على أساس رابطة الزوجية بين شخصين، فيما يسمى بقرابة المصاهرة. ونعرض لهما على النحو الآتي:

١- قرابة النسب:-

وهي القرابة التي تقوم على صلة الدم بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك وقرابة النسب نوعان: قرابة مباشرة وقرابة حواشي.

أ- القرابة المباشرة:-

- ❖ المقصود بها: هي القرابة التي تقوم بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك وويعد أحدهما فرعًا للآخر. أي هي الصلة بين الأصول والفروع، كقرابة الآباء والأحفاد، صعودًا وهبوطًا.
- ❖ تحديد درجة القرابة المباشرة:

القاعدة: تحسب درجة القرابة باعتبار كل فرع درجة دون حساب الأصل.

مثال: فإذا أردنا حساب درجة القرابة بين الجد وابن ابنه، حسبنا لابن الابن درجة، وللابن (الأب) درجة، ولا نحسب للأصل وهو الجد شيء. إذن فقرابة ابن الابن إلى جده من الدرجة الثانية. وتطبيقًا لهذه القاعدة يكون بين الشخص وابن ابنه ثلاث درجات، وبين الأب وابن ابنه درجة واحدة.

ب- قرابة الحواشي:-

المقصود بها: هي القرابة التي تقوم بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهما فرعًا للآخر، كقرابة الاخ لأخيه فليس أحدهما فرعًا للآخر وإن جمعهما أصل مشترك وهو الأب. كذلك كقرابة الشخص لابن عمه أو قرابة الابن لعمه.

تحديد درجة قرابة الحواشي:

- ❖ **القاعدة:** تحسب هذه القرابة بحساب درجة كل فرع صعودًا إلى الأصل المشترك ثم نزولًا من هذا الأصل على الشخص المراد حساب درجة قرابته، مع عدم حساب درجة للأصل المشترك.

مثال: إذا أردنا حساب درجة القرابة بين الشخص وابن عمه، فيحسب للشخص درجة، ثم لأبيه درجة، وبالوصول إلى الجد وهو الأصل المشترك فلا يحسب له أي درجة، ثم يحسب للعم لدرجة، ثم لابن العم لدرجة، وبذلك تكون درجة القرابة بين الشخصين وابن عمه من الدرجة الرابعة. ويلاحظ أيضًا أن الولد قريب لعمه من الدرجة الثالثة، أما الأخوة فهم أقارب من الدرجة الثانية.

٢- قرابة المصاهرة:

المقصود بها:

هي القرابة التي تنتج عن الزواج، والتي تربط كلا من الزوجين وأقارب الزوج الآخر من الأصول والفروع

والحواشي. فيعد إذن من أقارب الزوج، زوجته وأميها وأبيها وأخواتها وأعمامها وعماتها وأخوانها وخالاتها وفروعها

وجدير بالذكر، أن هذه اقرباة لا تربط بين أقارب الزوجين، فقرابة المصاهرة تقتصر فقط بين الزوج وأقارب الزوج الآخر، وعلى ذلك فأب الزوج مثلاً أو أخوة لا يرتبط بقرابة مصاهرة مع أب الزوجة أو أخيها.

- تحديد درجة قرابة المصاهرة:

القاعدة: يعتبر أقارب أحد الزوجين في نفس درجة القرابة بالنسبة للزوج الآخر.

مثال: إذا أردنا حساب درجة القرابة بين الزوج وابن عم زوجته، فنقوم بحساب درجة القرابة بين الزوجة وابن عمها، فتكون هي نفس الدرجة بالنسبة للزوج، وعلى ذلك، فلما كان ابن العم قريباً للزوجة من الدرجة الرابعة. فيكون أيضاً قريباً لزوجها من الدرجة الرابعة.

وتطبيقاً لذلك أيضاً، تكون القرابة بين أب الزوج وزوجة ابنه قرابة من الدرجة الأولى، وتكون القرابة بين شقيق الزوجة وزوج شقيقته من الدرجة الثانية، وأخت الزوجة تعتبر قريبة من الدرجة الثانية بالنسبة للزوج.

❖ آثار القرابة:

يترتب على القرابة نتائج قانونية متعددة تؤثر على المركز القانوني للشخص وتحدد ما له من حقوق وما عليه من واجبات، وأهم هذه الآثار.

١- الحقوق المالية:

حيث تحدد درجة القرابة نصيب الشخص في الإرث، وكذلك الحق في النفقة.

٢- المنع من الزواج:

حيث تحدد درجة القرابة المحرمات من النساء، فيحرم مثلاً على الرجل أن يتزوج من اختين.

٣- التعويض عن الضرر الأدبي:

حيث لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي إلا للأزواج أو الأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم ناتج عن الوفاة.

٤- التقاضي:

حيث لا يجوز للقاضي أن ينظر الدعوى إذا كان قريباً أو صهراً إلى الدرجة الرابعة لأحد الخصوم. كما يجوز رد الخبير إذا كان قريباً أو صهراً إلى الدرجة الرابعة لأحد الخصوم.

٥- الشفعة:

حيث لا تجوز الشفعة إذا تم البيع بين الأصول والفروع، أو بين الزوجين، أو بين الأقارب إلى الدرجة الرابعة، أو بين الأصهار إلى الدرجة الثانية.

ثالثاً: الحالة الدينية:

ويُقصد بها اعتناق الشخص لدين معين. والأصل أن الدستور كفل حرية العقيدة، أي أن انتماء الشخص لدين معين ليس من شأنه أن يزيد أو ينقص من حقوقه، ولكن على الرغم من ذلك، فقد يترتب على اعتناق الشخص لدين معين بعض الآثار القانونية، فالشريعة الإسلامية مثلاً قد أقرت للمسلم بعض الحقوق لا يتمتع بها سواه، كتعدد الزوجات، والطلاق بالإرادة المنفردة، وزواج المسلم بغير المسلمة، وغيرها من القواعد.

العنوان : المنصورة - سنتر كونكت - شارع الجلاء - بجوار ماء الذهب - أعلى صيدلية حسين

دكرنس - سنتر الجامعة - شارع العروبة أ - بجوار أستوديو إسلام

مع نخبه من المتخصصين في تدريس المواد القانونية إحجز كورسك معنا (شرح - مذكرات - مراجعات)

٣- الموطن

(المقصود بالموطن / أهمية الموطن / عناصر الموطن / أنواع الموطن)

أولاً: المقصود بالموطن:

الموطن في اللغة: - هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، أي على سبيل الاستقرار. أما الموطن في القانون **فيُقصد به:** - المقر القانوني للشخص، أي المكان الذي يعتد به القانون لمخاطبة الشخص فيه فيما يتعلق بكافة أعماله القانونية، وذلك إما لإقامته فيه، أو لوجود مركز أعماله فيه. وبناءً على ما سبق، يختلف الموطن عن محل الإقامة والذي يقصد به: المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة عارضة أو مؤقتة، كالإقامة في فندق معين لحضور مؤتمر علمي.

ثانياً: أهمية تحديد الموطن:

يترتب على تحديد الموطن عدة آثار قانونية هامة، وهي:

١- تحديد مكان الوفاء بالالتزام:

حيث يكون الوفاء بالالتزام الذي يتعلق بشيء مثلي في موطن المدين.

٢- تحديد المحكمة المختصة بالدعوى:

حيث تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه بنظر الدعاوي التي يكون موضوعها المطالبة بحق شخص، أو بحق وارد على منقول. وبالنسبة لشهر إفلاس التاجر فإنه يدخل في اختصاص المحكمة التي يتبعها موطن التاجر، وبالنسبة لشهر إعسار المدين فيكون بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن المدين.

٣- إعلان الأوراق القضائية:

حيث يتم إعلان الأوراق القضائية، كصحائف الدعوى والإنذارات، للشخص نفسه، أو في موطنه.

ثالثاً: عناصر الموطن:

قدمنا أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص على سبيل الاستقرار، وعلى ذلك يكون هناك عنصران للموطن، هما:

١- العنصر المادي:

ويتمثل في الوجود الفعلي أو الإقامة في مكان معين بصفة مستمرة وتكون الإقامة مستمرة حتى ولو تخللها فترات يغيب فيها الشخص بصفة مؤقتة.

٢- العنصر المعنوي:

ويتمثل في نية الاستقرار أو الإقامة في مكان معين. وتتوافر فيه الاستقرار حتى وإن غاب الشخص عن المكان لفترات مؤقتة.

يتضح مما قدمنا، أنه يمكن أن يكون للشخص أكثر من موطن في نفس الوقت، طالما توافرت نية الاستقرار في أكثر من مكان، كما لو كان للشخص زوجتان تسكن كل منهما في مكان مختلف عن الأخرى. كذلك يمكن ألا يكون للشخص أي موطن، كالبدو الذين ينتقلون دائماً من مكان إلى آخر. وأخيراً يمكن للشخص أيضاً أن يغير موطنه بمحض إرادته.

رابعاً: أنواع الموطن:

ينقسم الموطن إلى نوعين: (موطن عام / موطن خاص)

١- الموطن العام:

ينقسم الموطن العام إلى (موطن عام اختياري / وموطن عام إلزامي)

أ- الموطن العام الاختياري:

هو المكان الذي يحدده الشخص باختياره ليقوم فيه عادة، ويعتد به بالنسبة إلى جميع معاملاته ونشاطه بوجه عام.

ب- الموطن العام الإلزامي:

إذا كان الأصل أن الموطن العام يكون اختياريًا، حيث إن كل شخص حر في اختيار المكان الذي يقيم فيه عادة ويكون موطنًا له، إلا أن القانون قد يحدد الموطن العام لأشخاص معينين ولأغراض معينة بصفة إلزامية لا دخل لارادتهم في اختياره، وذلك كموطن القاصر والمحجوز عليه والمفقود والغائب، حيث يكون هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونًا.

٢- الموطن الخاص:

إلى جانب الموطن العام الذي يعتد به بالنسبة إلى جميع أوجه نشاط الشخص ومعاملاته، يوجد الموطن الخاص الذي يتحدد ببعض أوجه النشاط الذي يباشره الشخص، والذي يتمثل في:-

أ - موطن الأعمال،

ب - موطن القاصر المأذون له بالاتجار

ج - الموطن المختار.

أ- موطن الأعمال:-

يقصد بموطن الأعمال: المكان الذي يباشر فيه الشخص نشاطه التجاري أو الحرفي، بحيث يعتبر هذا المكان موطنًا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.

ويلاحظ أن موطن الأعمال هو موطن خاص، حيث يقتصر على من يباشرون تجارة أو حرفة أو مهنة، فلا ينطبق ذلك على الموظف، لذا فالمكان الذي يؤدي فيه الموظف عمله لا يعتبر موطنًا خاصًا له قيمة فيما يتعلق بأعمال وظيفته.

ويقصر موطن الأعمال على ما يتعلق بأعمال التجارة أو الحرفة، أما بالنسبة لأعمال الشخص الأخرى، فتكون المعاملات القانونية المتعلقة بها في موطنه العام.

ب- موطن القاصر المأذون به بالتجارة:-

قدمنا أن للقاصر موطنًا عامًا إلزاميًا، وهو موطن من ينوب عنه قانونًا. ولكن إذا بلغ القاصر سن الثامنة عشر فيجوز أن يؤذن له في مباشرة بعض التصرفات القانونية المتعلقة بإدارة أمواله، بحيث يعتبر كامل الأهلية بالنسبة لهذه التصرفات، لذا يكون له موطن خاص بالنسبة لهذه التصرفات يتحدد باختياره، والأصل أن المكان الذي يقيم فيه عادة، كما يمكن أن يكون مكان مباشر تجارته أو حرفته، أو أن يكون المحل المختار للقيام بتصرف قانوني معين يكون أهلاً لمباشرته.

ج - الموطن المختار:-

يقصد بالموطن المختار: ذلك المكان الذي يختاره الشخص لمباشرة عمل قانون معين بحيث يقتصر على هذا العمل وحده، ويتحدد ذلك الموطن إما بمحض إرادة صاحبه، كما لو اختار الشخص مكتب محاميه موطنًا خاصًا تعلن فيه الأوراق القضائية المتعلقة بمنازلة معينة، وإما أن يتحدد الموطن المختار بمقتضى اتفاق بينه وبين شخص آخر، كاتفاق شخصين على أن يكون الاختصاص بالنسبة إلى المنازعات المتعلقة بالعقد المبرم بينهما لمحكمة معينة، فنكون بصدد اختيار موطن خاص للتقاضي.

وتجدر الإشارة إلى أن اثبات وجود الموطن المختار يكون بالكتابة، وعلى ذلك لا يجوز لمن يتمسك بالموطن المختار أن يثبت وجوده إلا بالكتابة، أيًا كانت قيمة التصرف القانوني الذي من أجله اختار الأطراف موطنًا مختارًا.

ملحوظة :- وإذا كانت القاعدة أن اتخاذ موطن مختار أمر جوازي للشخص، إلا أن القانون في بعض الحالات

الاستثنائية يفرض على الشخص اختيار موطن معين لمباشرة عمل معين، ومن ذلك التزام الدائن المرتهن

باختيار موطن مختار له في دائرة المحكمة التي بها العقار المرهون، وذلك عند قيد الرهن. كذلك ما يقضي به القانون من وجوب اتخاذ الخصم موطنًا مختارًا في المنطقة التي بها مقر المحكمة، إذا لم يكن مقيمًا فيها.

٤- الذمة المالية

(تعريف الذمة المالية / عناصر الذمة المالية / خصائص الذمة المالية / أهمية الذمة المالية)

أولاً: تعريفها: -

يُقصد بالذمة المالية: مجموع ما يكون للشخص من حقوق وما عليه من التزامات ذات قيمة مالية.

ثانياً: عناصرها:

يتبين من التعريف السابق للذمة المالية أنه تتكون من عنصرين (عنصر إيجابي وعنصر سلبي) :-

١- العنصر الإيجابي (عنصر الأموال):

يتمثل العنصر الإيجابي للذمة المالية في جميع الحقوق المالية للشخص، في الحاضر أو المستقبل. فيدخل فيه مثلاً: الحقوق العينية كحق الملكية أو الانتفاع أو الرهن، والحقوق الشخصية كميلغ القرض، وأيضاً الجانب المالي لحق المؤلف. بينما يخرج من الذمة المالية: الحقوق غير المالية، كالحقوق السياسية أو الحقوق العامة.

٢- العنصر السلبي (عنصر الديون):

يتمثل العنصر السلبي للذمة المالية في جميع الالتزامات المالية على الشخص، في الحاضر أو المستقبل. كدين على الشخص للغير، أو حق ارتفاق أو رهن مقرر على عقار يملكه. بينما لا يدخل في هذا الجانب: الواجبات غير المالية، كواجب أداء الخدمة العسكرية، والواجب الذي يقع على كافة الناس باحترام حقوق الغير. يتضح مما قدمنا أنه على ضوء الذمة المالية للشخص يتحدد مركزه الاقتصادي. فزيادة الحقوق على الالتزامات تعني يسار الشخص، أما زيادة الالتزامات على الحقوق فتعني إعساره.

ثالثاً: خصائصها: -

تتميز الذمة المالية للشخص بالخصائص الآتية:

١- لا تتضمن الذمة المالية للشخص سوى الحقوق والالتزامات ذات القيمة المالية، أي التي يمكن تقويمها بالنقد، كالحقوق العينية أو الشخصية أو الذهنية. أما الحقوق غير المالية، كحقوق الأسرة أو الحقوق السياسية أو الحقوق العامة، فلا تدخل ضمن الذمة المالية للشخص.

٢- الذمة المالية لها كيان وذاتية مستقلة عن عناصرها، فلا يتأثر وجودها وكيانها بدخول الحقوق والالتزامات فيها أو خروجها منها، ولكن الذي يتأثر هو مضمونها من حيث اليسار أو الإعسار.

٣- تشتمل الذمة المالية للشخص على جميع ماله من حقوق وما عليه وما عليه من التزامات مالية، في الحاضر وفي المستقبل أيضاً، ويترتب على ذلك، أن كل شخص يكون له بالضرورة ذمة مالية، حتى لو كان في وقت معين مجرداً عن الحقوق والالتزامات المالية. وعلى ذلك، فالمولود في لحظة ولادته حياً تثبت له ذمة مالية، ولو لم يتعلق به أي حق مالي له أو عليه. كذلك، فلكل شخص ذمة مالية واحدة. كما أن الذمة المالية لا يمكن التنازل عنها، وإن كان من الجائز التصرف في عناصرها فقط.

رابعاً: أهميتها: -

تتمثل أهمية فكرة الذمة المالية في توفير الضمان للدائنين في استيقاء حقوقهم من مدينهم. فقد كان ضمان الدين في المجتمعات البدائية ينصب على ذات شخص المدين، ولكن تطور الأمر حتى تجرد شخص الإنسان من عبء ضمان ديونه، فاستبدل الفكر القانوني شخص الإنسان بفكرة الذمة المالية لتكون الضمان العام لدائنيه. وعلى ذلك، فأموال المدين جميعاً ضامنة للوفاء بديونه، وأن جميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون. فمسئولية المدين عن الوفاء بالتزاماته تنصب على كافة الأموال التي يمتلكها المدين وقت التنفيذ.

ومن جهة أخرى، فإن الدائنين العاديين لمدين واحد لهم حقوق متساوية على جميع الأموال الموجودة في ذمة مدينهم، أيًا كان تاريخ نشوء حقهم، وأيًا كان تاريخ اكتساب هذه الأموال. ويترتب على ذلك، أنه إذا كانت

أموال المدين غير كافية للوفاء بجميع ديون الدائنين، فإنها يجب أن تقسم بينهم قسمة غرماء، أي أن يستوفون ديونهم من جميع أموال مدينهم بنسبة قدر دين كل واحد منهم. ولكن تجدر الإشارة إلى أن حق الضمان العام بما يقرره للدائن عن حماية لا يغل يد المدين في التصرف في أمواله أو الزيادة في التزاماته. وبالتالي فما يخرج من هذه الأموال، سواء بعوض أو على سبيل التبرع، لا يعد داخلاً في الذمة المالية للشخص، وبالتالي في الضمان العام. كذلك، ما يكتسبه المدين من أموال يدخل في ذمته المالية، وبالتالي في الضمان العام، ويضمن الوفاء بديونه، ولو كان ذلك كله بعد نشوء حق الدائنين، ولكن كان ذلك مشروط بعد الإضرار بالدائنين، سواء عن طريق التصرفات الصورية، أو الغش والتواطؤ.

٥- الأهلية

(تعريف الاهلية / أنواع الأهلية / عوارض الاهلية / موانع الاهلية / أحكام الولاية على المال)

أولاً: تعريف الأهلية:

يُقصد بالأهلية: صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات (أهلية الوجوب)، وقدرته على مباشرة التصرفات القانونية التي تكسبه هذه الحقوق أو تحمله بهذه الالتزامات (أهلية الأداء).

ثانياً: أنواع الأهلية:

يتضح من التعريف السابق أن الأهلية تنقسم إلى نوعين هما (أهلية الوجوب وأهلية الإلتزام) :

١- أهلية الوجوب:

يُقصد بأهلية الوجوب: - صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، ومن ثم فهي تثبت لكل فرد في المجتمع، وتدور وجوداً وعدماً مع الشخصية القانونية للإنسان، أي أن ثبوت الشخصية القانونية للإنسان بمجرد ميلاده حياً يجعله صالحاً لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات. وإذا كانت أهلية الوجوب تثبت لكل إنسان، إلا أنها تتأثر بمدى الحقوق المقررة لكل شخص والالتزامات المفروضة عليه.

٢- أهلية الأداء:

يُقصد بأهلية الأداء: - صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية بنفسه، وهو ما يتطلب توافر الإدراك والتمييز عند الشخص. وعلى ذلك، فالمجنون والمعتوه بالرغم من أنهما يتمتعان بأهلية الوجوب، إلا أنهما لا يستطيعان مباشرة التصرفات القانونية، غلا من خلال القسم، الذي يتولى الإشراف على أموالهما بإذن من المحكمة. إذن، فمناط أهلية الأداء هو توافر الإدراك والتمييز عند الشخص.

- تدرج أهلية الأداء بحسب السن: -

قدمنا أن مناط أهلية الأداء هو الإدراك والتمييز، ومن البديهي أن هذا الإدراك والتمييز لا يتحقق للإنسان مرة واحدة، وإنما يبدأ الإنسان حياته منعدم الإدراك والتمييز، ثم يتوافر لديه الإدراك والتمييز على نحو ناقص، ثم في النهاية يكتمل لديه الإدراك والتمييز.

لذا تندرج أهلية الأداء بحسب السن، فمن الميلاد إلى حين بلوغ سن التمييز وهو السابعة يكون الإنسان معدوم الأهلية، ومن وقت بلوغ سن التمييز إلى بلوغ سن الرشد يكون ناقص الأهلية، ومن وقت بلوغ سن الرشد حتى نهاية حياته يكون كامل الأهلية. إذن يمر الإنسان بمراحل ثلاثة ما بين انعدام الأهلية واكتمالها، على النحو الآتي:

المرحلة الأولى: إنعدام الأهلية (الصبي غير المميز / عديم الأهلية):

تبدأ هذه المرحلة (بالميلاد، وتنتهي ببلوغ سبع سنوات وهو سن التمييز). وفي هذه المرحلة تنعدم أهلية الصغير، لانعدام الإدراك والتمييز لديه، ومن ثم لا يعد أهلاً لمباشرة أي تصرف قانوني، حتى ولو كان هذا التصرف نافعاً نفعاً محضاً، وبالتالي كل تصرفاته تقع باطلة بطلاناً مطلقاً، ولا تصححها إجازة، فمثلاً، لا يستطيع الصغير أن يقبل الهبة، لأنه فاقد التمييز. ومن ثم لا تكون لإرادته أي أثر أما الأعمال القانونية التي تصدر من الغير لصالحه، فتنتج أثرها متركان هذا الأثر غير متوقف على تدخل منه، كالوصية حيث تصبح للصبي غير المميز. وجدير بالذكر أن الذي يتولى مباشرة التصرفات القانونية عن الصغير هو من يمثله قانوناً، وهو الولي أو الوصي. كذلك، للاحظ أن عدم بلوغ الصغير سن السابعة يعتبر قرينة قاطعة على انعدام التمييز لا تقبل إثبات العكس، أي أنه لا يجوز إقامة الدليل على توافر التمييز لدى الصغير قبل بلوغه سبع سنوات.

المرحلة الثانية: نقص الأهلية (الصبي المميز):

تبدأ هذه المرحلة (ببلوغ الصبي سن التمييز وهو سبع سنوات وتنتهي ببلوغه سن الرشد وهو احد وعشرين عاماً). وفي هذه الفترة يكون الصبي المميز ناقص الأهلية، وذلك بسبب عدم اكتمال النضج لقدراته، ويكون نقص الأهلية بالقدر الذي يتوافق مع نقص تمييزه. ولمعرفة مدى صحة التصرفات القانونية التي يبرمها ناقص الأهلية، ينبغي التفرقة بين ثلاثة أنواع من التصرفات هذا كقاعدة عامة. وقد حدد المشرع مع ذلك حالات استثنائية في هذا الشأن وذلك على النحو الآتي:

❖ القاعدة العامة في تصرفات ناقص الأهلية:

كما قدمنا، يختلف حكم تصرفات ناقص الأهلية بحسب نوع التصرف الذي يجربه، ونفرق في هذا الصدد بين ثلاثة أنواع من التصرفات:

١ - التصرفات النافعة نفعاً محضاً:

وهي التصرفات التي يترتب عليها اغتناء الصبي المميز، باكتسابه مائلاً جديداً، كقبول الهبة أو الوصية، أو بإنقاص التزام في ذمته، كقبول الإبراء من دين عليه. فمثل هذه التصرفات تقع صحيحة من الصبي المميز، ودون حاجة إلى إجازة من وليه أو وصيه، فتكون له أهلية أداء كاملة بالنسبة إليها، شأنه في ذلك شأن البالغ الرشيد.

٢ - التصرفات الضارة ضرراً محضاً:

وهي التصرفات التي يترتب عليها افتقار الصبي المميز، وذلك بإنقاص حقوقه أو زيادة التزاماته دون مقابل، كهبته مله لغيره، وكإبراء مدينه من دينه. فمثل هذه التصرفات تقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، ولا تصحح بالإجازة، وعلى ذلك يكون الصبي المميز عديم الأهلية بالنسبة لهذه التصرفات.

٣- التصرفات الدائرة بين النفع والضرر:

وهي التصرفات التي يكون من شأنها حصول الشخص على مقابل لما يعطي، أي تقوم على احتمال الكسب والخسارة، كما في عقود المعاوضة، كالبيع والإيجار والمقايضة.

وتتخذ طبيعة التصرف القانوني الدائر بين النفع والضرر منذ إبرامه، بصرف النظر عن مدى الربح أو الخسارة الناتجة عنه، فزيادة الربح لا تجعل التصرف القانوني نافعاً نفعاً محضاً، وزيادة الخسارة لا تجعل التصرف القانوني ضاراً ضرراً محضاً، طالما انتفت نية التبرع. فإذا باشر ناقص الأهلية تصرف من هذه التصرفات كان التصرف قابلاً للإبطال لمصلحته، أي باطلاً بطلاناً نسبياً. والتصرف القابل للإبطال هو تصرف صحيح ومنتج لآثاره، إلا أن وجود مهدد، إذ يحتمل أحد أمرين: إما أن يجيزه من تقرر الإبطال لمصلحته، أي القاصر بعد بلوغه سن الرشد، أو من يملك ذلك قانوناً، كالولي أو الوصي، فيظل التصرف صحيحاً، ويزوال ما كان يتهدهده من إمكان إبطاله. وإما أن يطالب بإبطاله القاصر بعد بلوغه سن الرشد، أو وليه، وعندئذ يصبح التصرف

كالباطل بطلاناً مطلقاً، وتزول كافة آثاره بأثر رجعي، فيعتبر كأن لم يكن. ويُلاحظ أن هذا المقرر لمصلحة القاصر وحده، فلا يجوز أن يتمسك به المتعاقد الآخر. وجدير بالذكر أنه لا يشترط لطلب إبطال التصرف أن يكون المتعاقد الآخر عالمًا بنقص أهلية القاصر، بل إنه يمكن للقاصر أو وليه أن يطلب إبطال التصرف ولو كان المتعاقد الآخر يجهل نقص أهلية القاصر. كذلك يمكن للقاصر أو وليه أن يطلب إبطال التصرف حتى ولو كان قد استعمل طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، ولكن في هذه الحالة يلتزم بتعويض المتعاقد الآخر عما لحقه من ضرر. وقد يتمثل هذا التعويض في الحكم ببقاء التصرف وإلزام القاصر به، ليس على أساس أن التصرف قد صدر صحيحاً، وإنما على أساس التعويض العيني للمتعاقد الآخر.

❖ حالات استثنائية يعتبر فيها الصبي المميز كامل الأهلية: (٧ حالات)

أورد المشرع عدة حالات استثنائية على القاعدة العامة التي تحكم تصرفات الصبي المميز، بحيث يتقرر في هذه الحالات للصبي المميز أهلية أداء كاملة، وتتمثل هذه الحالات في الآتية:

١- أهلية التصرف في المال المخصص لأغراض النفقة:-

تثبت للقاصر الذي بلغ سن السابعة التصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه من أموال لأغراض نفقته. فيكون القاصر في حدود هذا المال أهلاً للتصرف والإدارة. وتقدر هذه الأموال بناء على ما جرت به العادة، مع الاعتداد بالظروف الشخصية أو البيئة الاجتماعية. وعلى ذلك، يمكن للقاصر أن يشتري ما يحتاج إليه من غذاء أو كساء، وما يلزم لدراسته، دون أن يستلزم الأمر إجازة من أحد.

٢- أهلية إبرام عقد العمل الفردي:-

يمكن للقاصر الذي بلغ خمسة عشر سنة أن يبرم عقد العمل الفريد، ولكن يجوز للمحكمة، بناء على طلب الوصي أو ذوي الشأن، أن تحكم بإنهاء العقد، رعاية لمصلحة القاصر أو مستقبله، كما لو كان في استعداده ما ينبئ بمستقبل أفضل إذا انصرف إلى التعليم، أو إذا اشتغل بمهنة أخرى.

٣- أهلية التصرف في الكسب الناتج عن العمل:-

للقاصر الذي بلغ سن السادسة عشرة أهلية التصرف فيما يكسبه من عمله من أجر أو غيره. وتثبت هذه الأهلية بقوة القانون، دون حاجة إلى إذن أو تصريح، فيكون تصرف القاصر في هذا الكسب صحيحاً، دون توقف على إجازة أحد.

ويجوز للمحكمة أن تقيد حق القاصر في التصرف في ماله الذي يكسبه من عمله إذا اقتضت مصلحته ذلك، كما لو تبين لها سوء تصرفه أو إسرافه، وفي هذه الحالة، تطبق عليه أحكام الولاية والوصاية.

٤- أهلية التصرف في المهر والنفقة:-

إذا أذنت المحكمة في زواج القاصر الذي له مال، كان ذلك إذناً له في التصرف في المهر والنفقة. فيصبح القاصر الذي بلغ سن الزواج وهو ثامي عشرة سنة بعد الإذن كامل الأهلية في التصرف في المهر والنفقة. فيمكن الزواج إعطاء المهر لزوجته، والتصرف في ماله للنفقة عليها. ويمكن للزوجة أن تتصرف في المهر، كأن تشتري جهازها منه، وأن تنفق النفقة في أغراض المعيشة.

ويجوز للمحكمة عد إذنها للقاصر بالزواج أو في وقت لاحق أن تحدد جزء من المهر أو النفقة يؤذن للقاصر التصرف في حدوده، حتى اقتضت مصلحته ذلك، كما لو كان مبلغ المهر أو النفقة كبيراً، وكان القاصر يميل إلى التبذير والإسراف.

٥- أهلية الاتجار:-

يجوز للقاصر سواء كان مشمولاً بالولاية أو بالوصاية أن يباشر التجارة متى بلغ سن الثامنة عشرة، وحصل على إذن من المحكمة بذلك، فلا يكفي الحصول على إذن الولي أو الوصي. وتتحدد مدى سلطة القاصر في الاتجار وفقاً لما إذا كان الإذن بالاتجار قد ورد مطلقاً، أو مقيداً بتجارة معينة، أو يعمل تجاري منفرد، أو بمبلغ محدد. ويكون للقاصر إبرام كافة التصرفات المتعلقة بتجارته، كالبيع والشراء والتحكيم والتقاضي.

٦- أهلية الإيصاء:-

يجوز للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة أن يوصي بماله، بناء على إذن من المحكمة. وبدون هذا الإذن يتكون الوصية من القاصر باطلة بطلاناً نسبياً، وتتأكد صحتها إذا أجازتها المحكمة، أو أجازها القاصر بعد بلوغه سن الرشد.

٧- أهلية الإدارة:-

يجوز الإذن للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة في تسلم كل أو بعض أمواله لإدارتها. وهذا الإذن قد يصدر من الولي ويتم ذلك بأشهاد لدى الموثق إذا كان القاصر خاضعاً للولاية، وقد يصدر من المحكمة بعد سماع أو قال الوصي إذا كان القاصر مشمولاً بالوصاية.

ويقصر الإذن الصادر للقاصر على منحه أهلية الإدارة، فيعتبر كامل الأهلية بالنسبة لأعمال الإدارة، والتي تتعلق بصفة عامة بحفظ المال واستغلاله عن طريق تأجير مثلاً، ولكنه لا يمكنه التصرف في المال، ومع ذلك يمكنه إبرام أعمال التصرف التي تستلزمها إدارة المال، ويدخل في ذلك إبرام العقود اللازمة، كاستخدام العمال ودفع أجورهم.

وجدير بالذكر أن المشرع قد قيد أهلية القاصر في الإدارة في بعض التصرفات فلا يجوز للقاصر تأجير الأرض الزراعية والمباني لمدة تزيد على سنة. كما لا يجوز له الوفاء بديون غير مترتبة على أعمال الإدارة إلا بإذن خاص من المحكمة أو من الولي أو الوصي في حدود سلطاته.

كذلك لا يملك القاصر التصرف في دخله، إلا بالقدر اللازم لسد نفقاته، ولمن تلزمه نفقتهم قانوناً، إلا إذا حصل على إذن من الولي أو الوصي أو المحكمة.

وتجدر الإشارة إلى أن القاصر المأذون له بالإدارة يخضع لرقابة الولي الذي أذن له، أو لرقابة المحكمة، فيجوز للولي أن يسحب الإذن الصادر منه بالإدارة، أو أن يحد منه بأشهاد لدى الموثق، وللمحكمة أيضاً أن تحد من الإذن الممنوح للقاصر أو تسلبه إياه، متى قصر في تقديم الحساب، أو في الإيداع الذي أمرت به المحكمة، أو أساء التصرف في إدارته، أو قامت أسباب يخشى معها من بقاء الأموال في يده.

المرحلة الثالثة: كمال الأهلية (البالغ الرشيد):

إذا بلغ الإنسان سن الرشد وهو إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة، وكان متمتعاً بقوة العقلية، ولم يحجر عليه، فإنه يصبح كامل الأهلية، ويمكن له أن يباشر كامل حقوقه، وبذلك تنتهي الولاية أو الوصاية عليه بقوة القانون، ما لم تحكم المحكمة باستمرارها إذا بلغ السن وكان مصاباً بأي عارض من عوارض الأهلية.

ثالثاً: عوارض الأهلية: (عوارض تعدم الأهلية / عوارض تنقص الاهلية)

يُقصد بعوارض الأهلية: أمور تصيب الشخص ويكون من شأنها أن تؤثر في إدراكه وتمييزه، هذا العارض إما أن يعدم الشخص قدرته على الإدراك والتمييز، كالجنون والعتة، فيعتبره القانون عديم الأهلية، والغفلة، فيعتبره القانون ناقص الأهلية.

١- عوارض تعدم الأهلية (الجنون والعتة):-

هذه العوارض من شأنها أن تعدم الشخص أهليته، حيث يفقد قدرته على التمييز والإدراك. ويقصد بالجنون: مرض يصيب الشخص يؤدي إلى فقدان العقل واختلاله، فيصبح الشخص منعدم الإدراك والتمييز، فلا يعتد بأقواله وأفعاله. أما العتة: فهو نقصان العقل واختلاله دون أن يصل إلى حد الجنون، بحيث يجعل صاحبه مختلط الكلام قليل الفهم. وقد ساوى القانون المصري بين المجنون والمعتوه في الحكم، بحيث يكون كل منهما عديم الأهلية.

العنوان : المنصورة - سنتر كونكت - شارع الجلاء - بجوار ماء الذهب - أعلى صيدلية حسين

دكرنس - سنتر الجامعة - شارع العروبة أ - بجوار أستوديو إسلام

مع نخبه من المتخصصين في تدريس المواد القانونية إحجز كورسك معنا (شرح - مذكرات - مراجعات)

❖ حكم تصرفات المجنون والمعتوه:

لقد فرق القانون بين التصرفات القانونية التي تصدر من المجنون أو المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر، والتصرفات التي تصدر منهما بعد تسجيل قرار الحجر، وذلك على النحو الآتي:

أ- التصرفات السابقة على تسجيل قرار الحجر:-

يعتبر المجنون أو المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر عليه كامل الأهلية، ومن ثم تقع التصرفات القانونية التي يقوم بها أي منهما صحيحة ومنتجة لكافة الآثار القانونية.

والعلقة في اعتبار المشروع أن تلك التصرفات صحيحة هي الرغبة في الحفاظ على استقرار المعاملات، وحماية للمتعاقد حسن النية الذي قد يتعامل مع المجنون أو المعتوه وهو يجهل وضعه، فيفاجأ ببطلان تصرفه لا تقصير منه.

وعلى ذلك، فإذا كان المتعاقد يعلم بجنون أو عته من تعاقد معه، أو كان في إمكانه أن يعلم بذلك، كأن تكون حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، فلا يكون هناك محل لحمايته، ومن ثم يقع تصرف المجنون أو المعتوه باطلاً بطلاناً مطلقاً، حتى ولو صدر قبل تسجيل قرار الحجر عليه.

ب- التصرفات اللاحقة على تسجيل قرار الحجر:-

تقع التصرفات الصادرة من المجنون أو المعتوه بعد تسجيل قرار الحجر عليه باطلة بطلاناً مطلقاً، حيث يفترض علم الكافة بحالة الجنون أو العته لدى هذا الشخص، مما يستوجب البطلان، سواء كانت هذه التصرفات نافعة نفعاً محضاً، أو ضارة ضرراً محضاً، أو دائرة بين النفع والضرر. وتظل جميع التصرفات القانونية التي تقع منه باطلة إلى أن يرفع عنه الحجر بحكم لاحق من المحكمة، حتى لو عاد إليه الرشد قبل هذا الحكم.

٢- عوارض تنقص الأهلية (السفه والغفلة):

هذه العوارض لا تعدم الأهلية، ولكنها تنقصها، وتتمثل في (السفه والغفلة) .

❖ والسفه :- هو تبذير المال وتبديده في غير موضعه، على غير مقتضى العقل والشرع.

❖ أما الغفلة :- فهي سوء التمييز بين الربح والخاسر من التصرفات، فينخدع ذو الغفلة ويغيب بسهولة في معاملاته.

وقد سوى القانون بينهما في الحكم، واعتبر كل منهما في حكم الصبي المميز (ناقص أهلية). ويحجر على كل من السفه وذي الغفلة بقرار من المحكمة، وتعين المحكمة في هذه الحالة قيماً لإدارة أموالهما.

❖ حكم تصرفات السفه وذي الغفلة:

لقد فرق القانون في الحكم بين التصرفات القانونية التي تصدر من السفه أو ذي الغفلة قبل تسجيل قرار الحجر، والتصرفات التي تصدر منهما بعد تسجيل قرار الحجر، وذلك على النحو الآتي:

أ- التصرفات السابقة على تسجيل قرار الحجر:-

تعتبر جميع التصرفات الصادرة من السفه أو ذي الغفلة قبل تسجيل قرار الحجر صحيحة، حتى ولو كانت حالة السفه أو الغفلة شائعة أو معلومة من الطرف الآخر. ولكن إذا كانت هذه التصرفات نتيجة استغلال من الطرف الآخر أو تواطؤ، فإنها تأخذ حكم التصرفات اللاحقة على تسجيل قرار الحجر.

ب- التصرفات اللاحقة على تسجيل قرار الحجر:-

تأخذ تصرفات السفه أو ذي الغفلة بعد تسجيل قرار الحجر حكم تصرفات الصبي المميز. فتعتبر تلك التصرفات صحيحة إذا كانت نافعة نفعاً محضاً له، وتعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً إذا كانت ضارة ضرراً محضاً له، وتعتبر قابلة للإبطال مصلحته إذا كانت تدور بين النفع والضرر.

كذلك يسري على السفه أو ذي الغفلة الأحكام الاستثنائية التي يتقرر فيها للصبي المميز أهلية أداء كاملة، مع ملاحظة أن القانون قد قرر حالتين محددين يثبت فيهما للسفيه أو لذي الغفلة، بناء على إذن من المحكمة، أهلية القيام بالإيصاء أو الوقف، والقيام بأعمال الإدارة. وعلى ذلك، لا يجوز الإذن للسفيه أو لذي الغفلة بالاتجار.

رابعًا: - موانع الأهلية: - (الغيبة / العاهة المزدوجة والعجز الجسماني الشديد / الحكم بعقوبة جنائية) يُقصد بموانع الأهلية: الظروف التي تطرأ على الشخص فتعوقه عن مباشرة التصرفات القانونية، أو عن الاستقلال بمباشرتها، سواء بصورة كلية أو جزئية. فقد يبلغ الشخص سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية، ودون أن يصاب بالجنون أو العته أو السفه أو الغفلة، ولكن لا يستطيع مباشرة التصرفات القانونية بنفسه، بسبب قيام بعض الظروف المادية (الغيبة)، أو الطبيعية (العاهة الجسمانية)، أو القانونية (الحكم بعقوبة جنائية). ونبين ذلك على النحو الآتي:

١- الغيبة:-

الغائب هو شخص كامل الأهلية، ولكنه لا يستطيع أن يباشر شؤونه ومصالحه بنفسه بسبب غيابه، وفي هذه الحالة تعين له المحكمة وكيلًا ليباشر عنه التصرفات القانونية، أو تثبت الوكيل الذي عينه الغائب متى توافر فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي. وجدير بالذكر أنه لكي تعتبر الغيبة مانع مادي يعوق الشخص عن مباشرة التصرفات القانونية بنفسه، ومن ثم نبرر تعيين وكيلًا له، فإنه لابد أن يمر سنة أو أكثر على غيابه، وأن ينتج عن ذلك تعطيل مصالحه، لأنه يستحيل عليه أن يباشرها بنفسه، أو عن طريق من ينوبه في إدارتها. ونود أن نشير إلى أن الغيب مانع مؤقت، حيث تنتهي بزوال سببها، إما لحضور الغائب، أو تمكنه من إدارة شؤونه، أو بموته، أو الحكم باعتباره ميتًا.

٢- العاهة المزدوجة، والعجز الجسماني الشديد:-

قد يكون الشخص موجودًا وكامل الأهلية وبقواه العقلية، ولكن يكون مصابًا بعاهة جسمانية، كالصمم والبكم والعمى، أو العجز الجسماني الشديد، والتي تؤدي إلى تعذر التعبير الصحيح عن إرادته، أو الإلمام الكامل بالظروف المحيطة التي يتعامل فيها، فيصبح غير قادر على مباشرة التصرفات القانونية بمفرده. ومن أجل ذلك، وللمحافظة على مصلحة هذا الشخص وأمواله، أجاز القانون للمحكمة أن تعين له مساعدًا قضائيًا يعاونه في مباشرة بعض التصرفات القانونية.

أ- شروط تقرير المساعدة القضائية.

يلزم توافر شرطين حيث يتقرر للشخص المساعدة القضائية، وهما:

الشرط الأول: الإصابة بعاهة مزدوجة أو عجز جسماني شديد:

يجب حتى تتقرر المساعدة القضائية لشخص أن يكون مصابًا بعاهة مزدوجة، أي ان يكون أصم وأبكم، أو أعمى وأصم، أو أعمى وأبكم، فمجرد الإصابة بعاهة واحدة لا يستوجب تعيين مساعد قضائي. كذلك تتقرر المساعدة القضائية إذا كان الشخص مصابًا بعجز جسماني شديد، كحالات الشلل الخطيرة، وحالات ضعف الحواس ضعفًا شديدًا الذي لا يصل إلى حد انعدامها.

الشرط الثاني: تعذر التعبير عن الإرادة والخوف من انفراد الشخص بمباشرة التصرف:

لا يتقرر تعيين مساعد قضائي للشخص إلا إذا كان من شأن العاهة المزدوجة أو العجز الجسماني الشديد أن تعيقه عن التعبير عن إرادته، وعن حسن تقديره للأمور، بسبب صعوبة الإحاطة بالظروف المحيطة به، بحيث يخشى عليه من انفراده بمباشرة التصرف في ماله. أما إذا كانت الإصابة بالعاهة المزدوجة أو العجز الشديد لم تعوق الشخص عن التعبير عن إرادته تعبيرًا صحيحًا، فلا يتقرر له مساعدًا قضائيًا.

العنوان: المنصورة - سنتر كونكت - شارع الجلاء - بجوار ماء الذهب - أعلى صيدلية حسين

دكرنس - سنتر الجامعة - شارع العروبة أ - بجوار أستوديو إسلام

مع نخبه من المتخصصين في تدريس المواد القانونية إحجز كورسك معنا (شرح - مذكرات - مراجعات)

ب- التصرفات القانونية التي تتقرر بشأنها المساعدة القضائية:

لقد حدد القانون التصرفات القانونية التي يتقرر بشأنها المساعدة القضائية، وهي ذات التصرفات التي يحتاج فيها الوصي إلى إذن المحكمة لمباشرتها، كالتصرف في العقار وفي المنقول والأوراق المالية، وفي الصلح، وحوالة الحقوق، والديون، وغير ذلك. ويجوز للمحكمة أن تحد من نطاق المساعدة القضائية في ضوء ظروف كل حالة، من حيث قدرة الشخص وطبيعة التصرف.

وجدير بالذكر أنه يجب أن يشترك المساعد القضائي مع صاحب العاهة المزدوجة أو العجز الجسماني الشديد في إبرام التصرف القانونين، وإذا اختلف الاثنان، تعيّن رفع الأمر إلى المحكمة لتقرر ما تراه مناسباً. فإذا انفرد الشخص المصاب بالتصرف القانوني، فإننا نفرق بين ما إذا كان القيام بالتصرف قبل تسجيل قرار المساعد القضائية أم بعده، فإذا كان التصرف قبل تسجيل قرار المساعدة القضائية، كان صحيحاً وناظراً ومنتجاً كافة آثاره. أما إذا قام بالتصرف بعد تسجيل قرار المساعدة القضائية، فإنه يكون قابلاً للإبطال، طالما كان بدون معاونة المساعد القضائي. ولكن يمكن إجازة التصرف القابل للإبطال من المساعد القضائي، كما يمكن أن تصدر الإجازة ممن تقرر له المساعدة بعد زوال أسبابها. ويلاحظ أن التصرفات التي لا تدخل ضمن المساعدة يعتبر الشخص كامل الأهلية بالنسبة لمباشرتها، حتى بعد أن تتقرر المساعدة القضائية. أنا إذا انفرد المساعد القضائي بإبرام التصرف، فإنه لا ينفذ في حق صاحب العاهة أو العجز إذ أن المساعد القضائي لا يعتبر نائباً عن تقرر المساعدة لمصلحته، كالولي أو الوصي بالنسبة للقاصر. ومن ثم لا ينتج التصرف أثره، إذا صدر من الاثنان معاً.

٣- الحكم بعقوبة جنائية:

كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من مباشرة أعمال الإدارة الخاصة بأمواله خلال مدة اعتقاله، ويكون له تعيين قيم تقرر المحكمة ليقوم بمباشرة هذه الأعمال عنه، وإلا عينت له المحكمة قيماً بناءً على طلب النيابة العامة أو ذي مصلحة من ذلك. ولا يجوز للمحكوم عليه أن يباشر أعمال التصرف إلا بناءً على إذن المحكمة، وكل تصرف يباشره دون الحصول على هذا الإذن يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً. ويظل هذا المانع قائماً بالنسبة للمحكوم عليه طالما كان تنفيذ العقوبة مستمراً، فإذا انتهت مدة العقوبة وأفرج عنه يقدم له القيم حساباً عن إدارته.

العنوان : المنصورة - سنتر كونكت - شارع الجلاء - بجوار ماء الذهب - أعلى صيدلية حسين

دكرنس - سنتر الجامعة - شارع العروبة أ - بجوار أستوديو إسلام

مع نخبة من المتخصصين في تدريس المواد القانونية إحتجز كورسك معنا (شرح - مذكرات - مراجعات)

٥- أحكام الولاية على المال

(المقصود بالولاية على المال /الولاية على مال الصغير / الولاية على مال المحجور عليه (القوامه))

- ❖ **يُقصد بالولاية:** السلطة الممنوحة لشخص ليقوم بالتصرف في مال الغير، بحيث تنتج هذه التصرفات أثرها في حق هذا الغير. وتستمد هذه السلطة إما من القانون، أو من حكم القاضي، أو من الغير نفسه. السبب في تقرير هذه الولاية هي حاجة الغير إلى من يتولى أموره، بسبب نقص اهليته، أو انعدامها، سواء بسبب السن، أو بسبب عارض من عوارض الأهلية أو موانعها.
- ❖ **والولاية تتسع لتشمل الولاية، والوصاية والقوامة، والمساعدة القضائية، والوكالة عن الغائب.** وقد تعرضنا فيما سبق كنظام المساعدة القضائية، والوكالة عن الغائب، والقوامة على أموال المحكوم عليه بعقوبة جنائية، وبقي أن نتناول بشيء من التفصيل الولاية على مال الصغير والولاية على مال محجور عليه.
- ١- الولاية على مال الصغير: (الولاية / الوصاية)**

يُقصد بالولاية بمعناها الضيق: سلطة الأب أو الجد الصحيح على مال الصغير، فإذا لم يوجد أي منهما، خضع الصغير لنظام الوصاية، ونعرض لكل منهما على النحو الآتي:

أ- الولاية: (تحديد الولي / سلطات / وقف الولاية / سلب الولاية / إنقضاء الولاية) وسنبين في هذا الصدد من (تثبت له الولاية على الصغير، وما هي سلطات الولي، ووقف الولاية، وسلب وانقضاءها)

◆ **تحديد الولي (لن تثبت لهم الولاية على الصغير):**

تثبت الولاية على مال الصغير القاصر للأب، ثم للجد الصحيح، ما لم يكن الأب قد اختار قبل وفاته وصيًا على أموال ولده. فالوصي المختار إذن مقدم على الجد، ومن ثم تكون الولاية بالترتيب للأب، ثم للوصي المختار، ثم للجد الصحيح وإن علا، ثم للوصي الذي تعينه المحكمة إذا لم يوجد أب ولا جد ولا وصي مختار. والولاية على مال الصغير تتقرر بقوة القانون، دون حاجة إلى إذن المحكمة، وعلى ذلك يستمد الولي سلطته من القانون مباشرة، ولا يعين من المحكمة.

◆ **سلطات الولي:**

تختلف السلطات المقررة للولي بحسب طبيعى التصرف القانوني بالنسبة للصغير وذلك على النحو الآتي:

- **التصرفات النافعة نفعا محضًا للصغير:**

يجوز للولي أم يقوم بالتصرفات النافعة نفعا محضًا نيابة عن الصغير، كقبول الهبة دون مقابل أو الوصية، أما إذا كانت الهبة تتضمن إلزام الصغير بالتزامات معينة، فيتعين الحصول على إذن المحكمة لقبولها.

- **التصرفات الضارة ضررًا محضًا للصغير:**

لا يجوز للولي إجراء التصرفات القانونية الضارة ضررًا محضًا بالصغير، فيقع باطلاً مثلاً التبرع بمال الصغير للغير، أو إبراء الغير ما عليه من ديون للصغير، وإقراره بدئ في ذمة الصغير للغير. ولكن مع ذلك يجوز التبرع بمال الصغير أداء لواجب إنساني أو عائلي بشرط الحصول على إذن المحكمة. ويُستثنى من ذلك، حالة تبرع الأب لابنة بمال، حيث يجوز للأب في هذه الحالة التبرع بهذه الأموال، دون أن يخضع في ذلك لأي قيود. وذلك على خلاف الحال بالنسبة للجد، حتى وإن كان الجد قد تبرع بأموال للصغير.

- **التصرفات الدائرة بين النفع والضرر بالنسبة للصغير:**

نفرد في هذا الصدد بين (أعمال الإدارة وأعمال التصرف) على النحو الآتي:

● **أعمال الإدارة:**

يجوز للأب أو الجد أن يقوم بأعمال الإدارة اللازمة للمحافظة على مال الصغير واستثماره، ومع ذلك يتعيّن استئذان المحكمة في حالتين:

- تأجير عقار القاصر لمدة تزيد على سنة بعد بلوغه سن الرشد.
- الاستمرار في تجارة آلت إلى القاصر.

❖ أعمال التصرف:

نفرد في هذا الصدد بين (الجد والأب.)

❖ فالجد :-

يلتزم بالحصول على إذن من المحكمة بالنسبة لأعمال التصرف التي يجريها نيابة عن الصغير.

❖ أما الأب :-

فإذا كانت القاعدة أنه تثبت له سلطة إجراء أعمال التصرف نيابة عن الصغير، دون الحاجة للحصول على إذن المحكمة، إلا أنه يجب عليه الحصول على إذن المحكمة في بعض التصرفات، وهي:

- إقراض مال القاصر أو اقتراضه.

- التصرف في العقار أو المحل التجاري أو الأوراق المالية، إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنية. ولا يجوز

للمحكمة رفض الإذن، إلا إذا كان التصرف القانوني يعرض مال القاصر للخطر، أو كان ينطوي على غبن يزيد على الخمس.

- تصرف الأب في عقار القاصر لنفسه أو لزوج أو لأقاربه أو لأقاربها للدرجة الرابعة، أو رهن عقار القاصر لدين على نفسه. وفي كل الأحوال، لا يلزم إذن المحكمة إذا كان المال المتصرف فيه قد سبق أن تبرع به الأب للقاصر تبرعاً صريحاً أو مستتراً.

ويلاحظ أن القانون قد أجاز للأب أن يتعاقد باسم القاصر، سواء كان ذلك لحسابه هو، أو لحساب شخص آخر، دون حاجة للحصول على إذن من المحكمة.

وجدير بالذكر أن الأب يسأل عن خطئ الجسيم، ولا يحاسب عما تصرف فيه من ريع مال القاصر، إلا إذا كان الربح خاصاً بمال وهب للقاصر لغرض معين، كالتعليم أو القيام بحرفة أو مهنة معينة، في حين يلتزم الجد بتقديم حساب سنوي عن إدارته لأموال القاصر.

❖ وقف الولاية وسلبها وانتهائها:

١- وقف الولاية:-

تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائباً، أو اعتقل تنفيذاً لحكم بعقوبة جنائية أو بالحبس مدة تزيد على سنة.

٢- سلب الولاية والحد منها:-

إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي، أو لأي سبب آخر، فللمحكمة أن تسلب الولاية منه أو تحد منها.

ومتى سلبت الولاية أو حد منها أو وقفت فلا تعود مرة أخرى على الولي، إلا بقرار لاحق من المحكمة، بعد التأكد من زوال أسباب سلبها أو الحد منها أو وقفها.

٣- انتهاء الولاية:-

تنتهي الولاية بقوة القانون ببلوغ القاصر سن الرشد، أي إحدى وعشرين عاماً، وذلك ما لم تقض المحكمة باستمرار الولاية، بناء على طلب الولي، قبل بلوغ القاصر، متى تبين للمحكمة أنه مصاب بعارض من عوارض الأهلية. كذلك تنتهي الولاية بوفاة الولي، أو وفاة القاصر.

❖ النتائج المترتبة على وقف الولاية وسلبها وانتهائها:

يترتب على وقف الولاية وسلبها وانتهائها النتائج الآتية:

- يتمتع على الولي إجراء أي تصرف لحساب القاصر.

- إذا صدر حكم بوقف الولاية، كان للمحكمة أن تعين وثباً مؤقتاً يتولى رعاية مصالح القاصر، إذا لم يكن للقاصر ولي آخر.

- يلتزم الولي بعد انتهاء الولاية برد أموال القاصر إليه بعد بلوغه، أو إلى الولي، أو الوصي الجديد.

ب- الوصاية:

(تعريف / صور / شروط الوصي / سلطات الوصي / واجبات الوصي / وقف وإنهاء الوصاية / النتائج المترتبة على إنهاء الوصاية)

أولاً :- تعريف الوصي : هو شخص غير الأب والجد يعهد إليه المحافظة على حقوق القاصر وإدارة أمواله.

ثانياً :- صور الوصاية:

تتنوع الوصاية وتعدد صورها، وذلك على النحو الآتي :-

- أ- الوصي المختار والوصي المعين .
- ب- الوصي العام والوصي المؤقت .
- أ - الوصي المختار والوصي المعين:
- **الوصي المختار:** هو الوصي الذي يختاره الأب لولده القاصر. ويجوز لأب أن يعدل عن اختياره في أي وقت. ويتعين بعد أن يختار الأب وصيًا، أن يعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتها بعد التأكد من توافر الشروط التي يتطلبها القانون في الأوصياء.
- **الوصي المعين:** هو الوصي الذي تعينه المحكمة، إذا لم يكن للقاصر وصي مختار أو جد صحيح، لأن الوصي المختار يتقدم على الجد في ولايته. كذلك تعين المحكمة وصيًا إذا لم يكن الوصي المختار مستوفياً للشروط القانونية المتطلبة فيه.
- ب - الوصي العام والوصي المؤقت:
- **الوصي العام:**
- هو الذي تشمل وصايته كل اموال الصغير، حيث يتولى مباشرة كافة شئونه المالية، وهذا هو الأصل ولكن قد تقيم المحكمة وصيًا خاصًا للقيام بمهمة محددة، وذلك في الأحوال الآتية:
- ١- إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولي أو زوجة أو أحد أصوله أو فروعه أو مع من يمثله الوصي أو مع مصلحة قاصر آخر مشمول بولايته.
- ٢- إبرام عقد من عقود المعاوضة أو تعديله أو فسخه أو إبطاله أو إلغاؤه بين القاصر وبين الوصي العام أو أحد من السالف ذكرهم في الحالة السابقة.
- ٣- إذا آل إلى القاصر مال بطريق التبرع، وشرط المتبرع ألا يتولى الولي إدارة هذا المال.
- ٤- إذا كان الولي غير أهل لمباشرة حق من حقوق الولاية.
- ٥- يجوز للمحكمة أن تقيم وصي خصومة ولو لم يكن للقاصر مال.
- ٦- وينتهي دور الوصي الخاص بانتهاء المهمة التي عُيِّن للقيام بها.
- **الوصي المؤقت:**

القاعدة أن الوصاية على مال الصغير تستمر حتى تنتهي بسبب من الأسباب المحددة في القانون، ولكن قد تستدعي الظروف تعيين وصي مؤقت. فتقيم المحكمة وصيًا مؤقتًا إذا حكم بوقف الولاية ولم يكن للقاصر ولي آخر، وكذلك إذا أوقف الوصي أو حالت ظروف مؤقتة دون أداء واجباته. وينتهي دور الوصي المؤقت متى انتهت المدة التي اقتضتها تعيينه.

❖ تعدد الأوصياء:

الأصل ان يكون للقاصر وصيًا واحدًا يتولى كافة أموره المالية. ولكن قد تتعدد وتتعدد مصالح الصغير، بحيث يتعين وجود أكثر من وصي ليتولى شئونها. لذا يجوز عند الضرورة تعيين أكثر من وصي واحد، وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد، إلا إذا كانت المحكمة قد بينت اختصاصًا لكل منهم في قرار تعيينه، أو في قرار لاحق، ومع ذلك، لكل من الاوصياء اتخاذ الإجراءات الضرورية أو المستعجلة أو المتمخضة لنفع القاصر. وعند الاختلاف بين الاوصياء، يُرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر بما يتبع.

❖ **وحدة النظام القانوني للأوصياء:-**

يسري على الوصي الخاص والوصي المؤقت ووصي الخصومة أحكام الوصاية الواردة في القانون مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة عمل كل منهم.

❖ **أجر الوصي:-**

الأصل ان تكون الوصاية بغير أجر، إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن تعين له أجرًا، أو أن تمنحه مكافأة عن عمل معين.

ثالثاً :- الشروط الواجب توافرها في الوصي:-

يُشترط في الوصي أن يكون عدلاً كفؤاً ذو أهلية كاملة، أي أن يكون أهلاً لتولي شئون القاصر.

❖ **وعلى ذلك لا يجوز أن يُعين وصيًا كل من:**

- ١- المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو الماسة بالشرف أو النزاهة. ومع ذلك، إذا اقتضت على تنفيذ العقوبة مدة تزيد على خمس سنوات، جاز عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط.
- ٢- من حكم عليه لجريمة كانت تقتضي قانوناً سلب ولايته على نفس القاصر، لو أنه كان في ولايته.
- ٣- من مشهوراً بسوء السيرة، أو من لم يكن له وسيلة مشروعة للعيش.
- ٤- المحكوم بإفلاسه، إلى أن يحكم برد اعتباره.
- ٥- من سبق أن سلبت ولايته، أو عزل من الوصاية على قاصر آخر.
- ٦- من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين، متى بنى هذا الحرمان على أسباب قومية ترى المحكمة بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك. ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية، مصدقاً عليها بإمضاء الأب فيها، أو مكتوبة بخطه وموقعه بإمضاءه.
- ٧- من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي، أو من كان بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة، إذا كان يخشى من ذلك كله على مصلحة القاصر.

رابعاً :- سلطات الوصي:-

- ١- يجوز للوصي القيام بالتصرفات النافعة نفعا محضاً للصغير دون حاجة إلى إذن المحكمة، كقبول الهبة أو الوصية، طالما كانت غير مقترنة بشرط، أو تحمل الصغير بالتزامات.
- ٢- لا يجوز للوصي القيام بالتصرفات الضارة ضرراً محضاً بالصغير، فلا يجوز له إبرام الغير مما عليه من ديون للصغير، ولا يجوز له أن يتبرع بمال القاصر، إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي، وبإذن المحكمة.
- ٣- يجوز للوصي القيام بالتصرفات الدائرة بين النفع والضرر بالنسبة للصغير، ولكن بشرط الحصول على إذن المحكمة لمباشرتها، ومن تلك التصرفات: استثمار أموال القاصر، أو تأجير عقاره لمدة تزيد على ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية، أو لمدة أكثر من سنة في المباني، أو لمدة تمتد لما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة.

خامساً :- واجبات الوصي:-

لقد فرض المشرع على الوصي عدة واجبات، وألزمه باتباع إجراءات معينة، رعاية لمصلحة القاصر وللحفاظة على أمواله، وتتمثل في:

- ١- يتسلم الوصي أموال القاصر ويقوم على رعايتها، وعليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد.
- ٢ - للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم تأمينات بالقيمة التي تراها، وتكون مصروفات تقديم هذه التأمينات على حساب القاصر.
- ٣ - يجب على الوصي أن يعرض على المحكمة بغير تأخير ما يرفع على القاصر من دعاوي، وما يتخذ قبله من إجراءات التنفيذ، وأن يتبع في شأنها ما تأمر به المحكمة. ٤- يجب على الوصي أن يودع باسم القاصر إحدى خزائن المحكمة أو أحد المصارف حسبما تشير به المحكمة، كل ما يحصله من نقود بعد استبعاد النفقة المقررة، والمبلغ الذي تقرره إجمالاً لحساب مصروفات الإدارة، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه، ولا يجوز أن يسحب شيئاً من المال المودع، إلا بإذن المحكمة.

٥- يجب على الوصي أن يقدم حساباً مؤيداً بالمستندات عن إدارته قبل أول يناير من كل سنة. ويُعفى الوصي من تقديم الحساب السنوي إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على خمسمائة جنية، ما لم تر المحكمة غير ذلك.

سادساً :- وقف الوصاية:

يجوز للمحكمة أن تقضي بوقف الوصي، متى توافرت أسباب جدية تدعو للنظر في عزله، أو في قيام عارض مؤثر في أهليته، وذلك إلى أن يتم الفصل في أمر عزله أو إنهاء وصايته.

سابعاً :- انتهاء الوصاية:

تنتهي الوصاية لعدة أسباب تتمثل في:

- ١ - بلوغ القاصر سن الرشد أي إحدى وعشرين سنة، إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه، لثبوت إصابته بعارض من عوارض الأهلية.
- ٢ - عودة الولاية للولي.
- ٣ - عزل الوصي أو قبول استقالته.
- ٤ - فقد الوصي لأهليته أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر.

❖ النتائج المترتبة على انتهاء الوصاية:

متى انتهى الوصاية، يلتزم الوصي بتسليم أموال القاصر التي في عهده وتقديم حساب عنها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الوصاية، وينتقل هذا الالتزام إلى ورثته أو نائبه إذا كان انتهاء الوصاية بسبب وفاته أو الحجر عليه أو ثبوت غيبته.

وتتقادم دعاوى القاصر تجاه وصيه المتعلقة بأمور وصايته بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد أو وفاته، أما إذا انتهت الوصاية بسبب وفاة الوصي أو عزله أو استقالته، فيبدأ سريان هذه المدة من وقت تقديم الحساب الخاص بالوصاية.

وجدير بالذكر أن المشروع قد راعى أنه من الممكن أن يتعرض القاصر للتأثير الأدبي من وصيه، ولهذا نص على أن يكون قابلاً للإبطال كل تعهد أو مخالصة تصدر لمصلحة الوصي ممكن كان في وصايته وبلغ سن الرشد، إذا صدرت المخالصة أو التعهد خلال سنة من تاريخ تقديم الحساب.

٢- الولاية على مال المحجور عليه (القوامة):

قد يحدث أن يُصاب الشخص بعد أن بلغ سن الرشد وكان كامل الأهلية بعارض من عوارض الأهلية، كالجنون أو العته وغيرها، فيصبح عديم أو ناقص الأهلية، ففي هذه الحالة تعين المحكمة شخصاً يُسمى القيم يتولى إدارة أمواله وتصريف شئونه.

◆ وتتقرر القوامة بالترتيب (للابن البالغ، ثم للأب، ثم للجد، ثم لم تختاره المحكمة.)
◆ ويشترط في القيم أن يكون عادلاً كفؤاً ذا أهمية كاملة، وأن يكون من طائفة المحجور عليه، فإن لم يكن، فمن أهل مذهبه، وإلا فمن أهل دينه.

◆ وقد حدد القانون حالات معينة لا يجوز فيها تعيين الشخص قيماً، وهي نفس الحالات التي نص عليها فيمن لا يجوز أن يتولى الوصاية على القاصر. ولكن يُستثنى من ذلك حالتان فقط هما: حالة الشخص المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو الماسة بالشرف أو النزاهة، وحالة الشخص المحكوم بشهر إفلاسه، وذلك بالنسبة للابن أو الأب أو الجد فقط. فذلك لا يمنع من تعيين قيماً على أموال المحجور عليه.

◆ وتنتهي القوامة بقرار المحكمة برفع الحجر أو بموت القيم أو فقده أهليته أو تقديم استقالته أو بعزله، وكذلك بموت المحجور عليه.

◆ ويترتب على انتهاء القوامة ذات الآثار المترتبة على انتهاء الوصاية.